

Clase 1

EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1. LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL	5
1.1. NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA	5
1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN	6
1.2.1. SEGÚN SU PLAZO DE FINANCIACIÓN	6
1.2.2. SEGÚN SU PROCEDENCIA	7
2. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL	8
2.1. LOS MERCADOS FINANCIEROS	8
2.2. ORGANOS EJECUTIVOS Y REGULADORES	8
2.3. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8
2.3.1. INSTITUCIONES MONETARIAS	9
2.3.2. INSTUCIONES NO MONETARIAS	10
3. INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES	12
3.1. AMBITO GLOBAL	12
3.2. AMBITO UNIÓN EUROPEA	13
3.3. AMBITO LATINOAMERICANO	13
3.4. OTROS ÁMBITOS DEL RESTO DEL MUNDO	14
4. EL SISTEMA BANCARIO EN LA AMERICA LATINA	15
4.1. LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS INDIVIDUOS	15
4.2. LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	17
4.3. LA PROFUNDIDAD DEL CRÉDITO EN LA REGIÓN	18
4.4. LA INDEPENDENCIA DE LOS BANCOS CENTRALES EN LA REGIÓN	19
	1

5.	EL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES Y EL EUROSISTEMA	21
5.1.	INTRODUCCIÓN Y FUENTE CONSTITUTIVA	21
5.2.	DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL EUROSISTEMA	21
5.3.	COMPOSICIÓN	22
5.4.	FUNCIONES DEL EUROSISTEMA	22
5.4.1.	DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA	23
5.4.2.	POLÍTICA CAMBIARIA	24
5.4.3.	CONTRIBUCIÓN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS	25
6.	EL BANCO CENTRAL EUROPEO Y OTRAS INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN BANCARIAS EUROPEAS	26
6.1.	ÓRGANOS RECTORES	26
6.1.1.	EL CONSEJO DE GOBIERNO	26
6.1.2.	EL COMITÉ EJECUTIVO	27
6.1.3.	EL CONSEJO GENERAL	27
6.2.	FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO	28
6.2.1.	FUNCIONES CONSULTIVAS. DICTÁMENES	28
6.2.2.	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	28
6.2.3.	AUTORIZACIÓN EN ORDEN A LA EMISIÓN DE BILLETES DE BANCO	28
6.2.4.	SUPERVISIÓN PRUDENCIAL – EL MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN	29
6.2.5.	POTESTAD SANCIONADORA	30
6.2.6.	REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS	30
6.3.	LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO Y LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA	31
6.3.1.	LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO (JERS).	31
6.3.2.	LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA	32
7.	EL BANCO DE ESPAÑA	33
7.1.	HISTORIA DEL BANCO DE ESPAÑA	33
7.2.	FUNCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA	35
7.2.1.	LOS SERVICIOS DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	37
7.2.2.	CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS	38
7.2.3.	FUNCIÓN ESTADÍSTICA	38
7.2.4.	INTERVENCIÓN Y DISCIPLINA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO	38
7.2.5.	PONER EN CIRCULACIÓN LA MONEDA METÁLICA	40
7.3.	ÓRGANOS DEL BANCO DE ESPAÑA	40
7.3.1.	EL GOBERNADOR (Pablo Hernández de Cos)	40
7.3.2.	EL SUBGOBERNADOR	40

7.3.3.	EL CONSEJO DE GOBIERNO	40
7.3.4.	LA COMISIÓN EJECUTIVA	41
7.4.	EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS	41
7.4.1.	ORÍGENES Y RAZÓN DE SU EXISTENCIA	41
7.4.2.	CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS	42
7.4.3.	PATRIMONIO Y RECURSOS	43
7.4.4.	ORGANIZACIÓN	43
8.	LAS ENTIDADES DE CRÉDITO	44
8.1.	CONCEPTO LEGAL DE ENTIDAD DE CRÉDITO	44
8.2.	ACTIVIDADES TÍPICAS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO	44
8.3.	EVOLUCIÓN DE SECTOR EN ESPAÑA	45
8.4.	LOS BANCOS.	47
8.4.1.	LOS BANCOS UNA DÉCADA DESPUÉS DE LA CRISIS FINANCIERA	47
8.4.2.	CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	49
8.5.	LAS CAJAS DE AHORRO	50
8.6.	LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO.	52
8.6.1.	CONCEPTO	52
8.6.2.	CARACTERÍSTICAS	52
8.6.3.	CLASES DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	53
8.6.4.	ELEMENTOS DIFERENCIALES	53
8.7.	EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	54
8.7.1.	ORIGEN Y NATURALEZA	54
8.7.2.	FUNCIONES	54
9.	INSTITUCIONES AUXILIARES AL SISTEMA BANCARIO	56
9.1.	LOS MERCADOS INTERBANCARIOS	57
9.1.1.	EL MERCADO INTERBANCARIO DE DEPÓSITOS	57
9.1.2.	EL MERCADO INTERBANCARIO DE FUTUROS SOBRE TIPOS DE INTERÉS (FRA)	59
9.2.	LOS SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIOS	59
9.2.1.	EL SISTEMA DE PAGOS MINORISTA: SNCE. LA COMPENSACIÓN INTERBANCARIA	60
9.2.2.	EL SISTEMA TARGET2-Banco de España	64
9.2.3.	EL SISTEMA SWIFT DE COMUNICACIÓN INTERBANCARIA	66
10.	LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS BANCARIOS	68
10.1.	LA EMPRESA ANTE EL R.D.L. 1/2007 DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS	68
10.1.1.	LA NOCIÓN DE CONSUMIDOR	68

10.1.2.	LA EMPRESA COMO CONSUMIDOR	69
10.2.	LA DEFENSA DEL CLIENTE BANCARIO	70
10.2.1.	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC)	70
10.2.2.	EL DEFENSOR DEL CLIENTE EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO	70
10.2.3.	EL SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA	71
10.2.4.	LA FUTURA FIGURA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO	73
11.	EL PROCEDIMIENTO BANCARIO EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	75
11.1.	LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	75
11.1.1.	LA PRIMERA RELACIÓN	75
11.1.2.	LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR LA EMPRESA: MERCANTIL, FISCAL, CONTABLE, FINANCIERA, LABORAL Y ECONÓMICA.	75
11.1.3.	LA DOCUMENTACIÓN OBTENIDA POR EL BANCO. EL REGISTRO MERCANTIL, LOS INFORMES COMERCIALES, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	79
11.2.	EL ANÁLISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL CLIENTE	83
11.3.	LA SOLVENCIA PATRIMONIAL DEL CLIENTE	84
11.4.	EL ANALISIS DEL DESTINO Y SU RELACIÓN CON EL IMPORTE Y EL PLAZO	85
11.4.1.	EL DESTINO DEL CRÉDITO	85
11.4.2.	EL IMPORTE DE LA OPERACIÓN	86
11.4.3.	EL PLAZO DE LA OPERACIÓN	86
12.	LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS: EL SCORING Y EL RATING.	88
12.1.	EL RATING	88
12.2.	EL SCORING	90
13.	EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITAL.	92
13.1.	CONCEPTO Y SUJETOS OBLIGADOS	92
13.2.	OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA LEY	92
13.2.1.	DILIGENCIA DEBIDA	93
13.2.2.	OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN	93
13.2.3.	CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN	94
13.3.	CONDUCTAS DELICTIVAS	94

1. LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

1.1. NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

Toda persona, sea física o jurídica dispone de un patrimonio. Este patrimonio podrá tener un valor pequeño o un valor grande, pero todo el mundo dispone de él.

El patrimonio de cualquier persona está compuesto por el conjunto de sus bienes (materiales e inmateriales), derechos y obligaciones. Cuando hacemos referencia al valor económico que conforma el patrimonio, nos estamos refiriendo a lo que financieramente entendemos como *patrimonio neto* y se reflejaría del siguiente modo bajo lo que se denomina *balance patrimonial*:

ACTIVO	PASIVO
BIENES	PATRIMONIO NETO
DERECHOS	OBLIGACIONES

El activo, es decir, los bienes y derechos de cualquier persona refleja en qué tiene invertido en cada momento los recursos de los que ha dispuesto. El pasivo, reflejará por tanto la fuente de donde se han obtenido los recursos para realizar estas inversiones, es decir, nos informa de cómo se ha financiado el activo.

Esa financiación podrá provenir de una parte de los recursos propios (patrimonio neto) que tiene la persona, y de otro lado de la financiación externa que ha podido obtener de terceros. Por esta razón el activo y el pasivo han de ser dos valores siempre idénticos.

Por tanto, el balance patrimonial anterior lo podríamos representar también así:

ACTIVO	PASIVO
BIENES	RECURSOS PROPIOS
DERECHOS	FINANCIACIÓN EXTERNA
INVERSIÓN = FINANCIACIÓN	

La financiación externa que permite a cualquier persona realizar inversiones varía en función de si hablamos de personas físicas que actúan en la esfera privada o de personas físicas que actúan en una esfera empresarial o profesional, como también el caso de personas jurídicas. Mientras las fuentes de financiación externa en la esfera privada de una persona física

suelen provenir de la financiación bancaria o proveniente de familiares o amigos, en el ámbito de una esfera empresarial o en el caso de las personas jurídicas pueden provenir de la financiación bancaria, pero también de los proveedores, de las administraciones públicas o de otras múltiples fuentes.

A lo largo de este módulo de financiación tradicional **nos centraremos en el estudio de las fuentes de financiación en éste ámbito empresarial** (bien sea ejercido por personas físicas o jurídicas), tanto de las que hacen referencia a la **financiación con recursos propios** (aportaciones de capital y beneficios no repartidos), como las que provienen de **financiación externa que denominaríamos finalista**, es decir, aquella que ha sido otorgada con una finalidad específica (financiación bancaria, a través de mercados de capitales, etc), y no la obtenida de forma espontánea por el simple aplazamiento del pago en la adquisición de bienes o servicios (deudas con proveedores), o del nacimiento legal de obligaciones de pago de tributos o similares (administraciones públicas o Seguridad Social).

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Las necesidades de financiación pueden clasificarse teniendo en cuenta las partidas del balance a donde van a destinarse:

1.2.1. SEGÚN SU PLAZO DE FINANCIACIÓN

Según su plazo de devolución	
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	
- Inmovilizado material	Largo Plazo
- Inmovilizado inmaterial	
- Inversiones financieras a largo plazo	
- (Amortización acumulada inmovilizado)	
B) ACTIVO CORRIENTE	
- Existencias	Corto Plazo
- Clientes	
- Deudores varios	
- Caja	
- Bancos	

Todo plazo de financiación debe ir en sintonía al plazo de retorno de la inversión realizada y la vida útil del bien financiado. Ello no significa que el plazo de la financiación deba estar ligado a la vida útil, pero sí que debería estar en cierta manera alineado, de modo que no debería amortizarse la deuda en un plazo que oscile entre el 50% y el 100% del tiempo de vida útil.

Por esa razón una inversión en un inmovilizado que vaya a tener una vida útil de 5 años debería ser financiada a un plazo de entre 3 y 4 años. Lo mismo sucede si se invierte por ejemplo en un vehículo, que debería financiarse

entre 3 y 5 años, o un inmueble de uso industrial, que debería financiarse entre 7 y 12 años.

Por esta misma razón los plazos de inversión para financiar el activo circulante de la empresa deben ser también fijados a corto plazo, con un máximo de un año. Sin embargo, cuando hablamos de financiar las existencias hemos de diferenciar entre aquellas que suponen un mínimo stock permanente, de aquellas variaciones del stock que son puntuales y suponen fluctuaciones constantes, como sucede por ejemplo en las empresas que trabajan con productos estacionales, donde el acopio de stocks se produce durante algunos meses concretos de año. Para los stocks que son permanentes se deberían financiar del mismo modo y utilizando los mismos plazos que si se tratara de un inmovilizado, mientras que para los stocks fluctuantes o estacionales se deberían financiar con plazos cortos en productos de gestión de tesorería, como las pólizas de crédito o los préstamos a corto plazo.

1.2.2. SEGÚN SU PROCEDENCIA

Según su procedencia		
PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO		Recursos propios
- Capital		
- Reservas		
- Pérdidas y ganancias		
B) PASIVO NO CORRIENTE		Recursos ajenos
- Deudas con entidades de crédito		
- Otras deudas a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		
- Proveedores		
- Acreedores		
- Otras deudas a corto plazo		

Según la procedencia de los fondos, contenido que se desarrollará algo más ampliamente en el último apartado de los apuntes de esta clase, y especialmente a lo largo de los apuntes de la clase 2 y 3, estos pueden provenir de los fondos propios de la empresa, obtenidos mediante ampliaciones de capital o bien mediante su propio crecimiento orgánico, a través de los beneficios no distribuidos en forma de dividendos).

También pueden provenir de la financiación externa, normalmente con financiación bancaria a través de productos específicos, como los préstamos a largo plazo, el leasing,

el renting, etc. No obstante, las grandes empresas también pueden acceder a la financiación externa mediante la emisión de empréstitos, es decir, acudiendo a los mercados para emitir pagarés, bonos u obligaciones que con colocados entre inversores institucionales y pequeños inversores, y que tienen como ventaja la liquidez que pueden obtener posteriormente estos inversores negociando estos títulos en mercados secundarios.

2. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

El sistema financiero español está compuesto por el conjunto de **mercados e instituciones** que canalizan recursos desde las unidades económicas poseedoras de ahorro a las que son deficitarias. Su principal función es poner en contacto a los que quieren prestar o invertir con los que desean endeudarse o financiarse.

2.1. LOS MERCADOS FINANCIEROS

Dentro de los mercados integrados en el sistema financiero podemos destacar los siguientes:

- Mercado bursátil (Bolsas y Mercados españoles)
- Mercado de Renta Fija (AIAF)
- Mercado de Deuda Pública (MEFF)
- Mercados de opciones y futuros
- Mercados de divisas
- Mercados interbancarios

A través de todos estos mercados se canalizan los diferentes recursos financieros entre los diferentes actores del sistema, contribuyendo a la más eficiente posible fijación de los precios.

2.2. ORGANOS EJECUTIVOS Y REGULADORES

La máxima autoridad en materia financiera corresponde al gobierno español y a las autoridades comunitarias con competencias para ello. En el caso del Gobierno español se trata del **Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital**. Pero sin duda las entidades que aglutinan mayor poder y especialización en estos temas son las Instituciones supervisoras y regulatorias, como el **Banco de España**, la **Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)**, la **Dirección General del Tesoro y Política Financiera** y la **Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones**.

2.3. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Entre las instituciones podemos distinguir en primer lugar entre las que denominaríamos **instituciones monetarias**, que canalizan el tráfico de dinero entre el sector que genera el ahorro y la inversión y los que necesitan el dinero, y en segundo lugar **las instituciones no monetarias**, que no realizan la función de intermediación del dinero.

2.3.1. INSTITUCIONES MONETARIAS

Son todas aquellas cuya actividad consiste en recibir depósitos o sustitutos próximos de los depósitos de entidades distintas de las IFM y en conceder créditos o invertir en valores por cuenta propia, al menos en términos económicos.

-Entidades de crédito: Están reguladas por la [Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito](#) y por el [Real Decreto 84/2015](#) que lo desarrolla. Están compuestos exclusivamente por los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

-Establecimientos financieros de crédito: Se trata de entidades especializadas en ámbitos de crédito específico¹: crédito al consumo, crédito hipotecario, emisores de tarjetas de crédito, sociedades de arrendamiento financiero, sociedades de factoring. Años atrás habían existido numerosas entidades, la mayoría de ellas vinculadas a entidades de crédito, que poco a poco fueron integrándose en procesos de fusión a las entidades a las que pertenecían. En la actualidad existen registradas en el Banco de España 9 entidades:

- ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.
- BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A
- CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, EFC, EP, S.A
- FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A
- GCC CONSUMO, E.F.C., S.A.
- ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.
- SDAD. CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS PAGO, EFC,SA
- SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A.
- XFERA CONSUMER FINANCE, EFC, S.A

-Entidades de dinero electrónico (EDE). Se tratan de entidades a emitir dinero electrónico, entendiendo como tal todo **valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor**, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago y que sea aceptado por una persona física o jurídicas distinta del emisor de dinero electrónico. Las entidades de dinero electrónico pueden

¹ Antes de las últimas reformas de la legislación bancaria, los establecimientos financieros de crédito eran consideradas como Entidades de Crédito, junto a los Bancos, las Cajas de ahorro y las Cooperativas de crédito, bajo el nombre de Entidades de crédito de ámbito operativo limitado.

además prestar servicios de pago no relacionados con la emisión del dinero.² En España hay registradas también 9 entidades de dinero electrónico, entre las que podemos destacar *MoneyToPay* y *YoUnique Money*, *SEFIDE EDE*, *Pecunpay* o *Bnext*.

-Entidades de pago: Se trata de entidades autorizadas a prestar y ejecutar servicios de pago como ingresos o reintegros de efectivo de una cuenta de pago, ejecución de operaciones de pago (transferencias, adeudos domiciliados u operaciones de pago con tarjeta o dispositivo similar) a débito o a crédito, emitir instrumentos de pago, envíos de dinero, información de cuentas. Aunque se parezcan en su funcionalidad a las cuentas corrientes de las entidades de crédito, tienen una operativa más limitada. Algunas de estas entidades otorgan servicios de cajeros automáticos a otras entidades. En España hay registradas un total de 48 entidades, entre las que podríamos destacar por su importancia: *American Express*, *Diners Club*, *Money Exchange*, *Fintonic*, etc.

-Fondos del mercado monetario: Se trata de **fondos de inversión** que **invierten exclusivamente en valores de renta fija** (nunca de renta variable) admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y otros activos que gozan de elevada liquidez, cuyo **plazo de amortización sea igual o inferior a dieciocho meses**.

2.3.2. INSTITUCIONES NO MONETARIAS

Entre las instituciones no monetarias tenemos a todas aquellas, que intervienen de una forma u otra para facilitar la labor de las instituciones monetarias, o para facilitar la canalización de los recursos de unos sectores a otros. Entre ellos podemos destacar:

-Otros intermediarios financieros: Se trata de intermediarios financieros que canalizan los recursos de ahorro hacia títulos valores emitidos, como las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), como los **fondos de inversión**, **Sociedades de Inversión de Capital Variable**, IIC de inversión libre o **Hedg Funds**, las Sociedades de Valores, Fondos de titulación, Entidades y **fondos**

² Las Entidades de Dinero Electrónico están reguladas por la *Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico* y por su reglamento aprobado por el *Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo*.

de capital riesgo (ECR y FCR), Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliarias (IICI) y por último las **Sociedades de Garantía Recíproca**, que garantizan frente a entidades de crédito mediante la emisión de avales los créditos recibidos por empresas.

-Auxiliares Financieros: Son numerosas las entidades auxiliares que existe en el sistema financiero. Desde aquellas que permiten transaccionar y liquidar las operaciones realizadas por los actores principales y que se verá con mayor detalle en el Apartado IX de los apuntes de esta Clase:

- SNCE** (Sistema Nacional de Contratación Electrónica).
- TARGET2** (Sistema Europeo de Pagos Brutos con liquidación en tiempo Real).
- IBERPAY** (Sociedad Española de Sistemas de Pago).
- SWIFT** (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*).

También podrían considerarse instituciones auxiliares aquellas que facilitan otros servicios de gran utilidad en las transacciones financieras de valoración de activos, como sucede con las sociedades de tasación o agencias de calificación (rating)

-Empresas de Seguros y Fondos de Pensiones: El último sector institucional muy importante por los volúmenes de recursos financieros que manejan es el sector asegurador. Este sector capta del mercado enormes recursos financieros con la finalidad de cubrir posibles contingencias futuras que mientras no suceden utilizan para invertirse en los diferentes mercados que la legislación les permite, con la finalidad de preservar los fondos aportados por los asegurados. También con canalizadores del ahorro doméstico a través de otros vehículos de inversión como los Planes y Fondos de Pensiones, mediante sus sociedades gestoras de fondos que invierten en un abanico de mercados más amplios que los derivados de su actividad aseguradora. El colectivo asegurador está compuesto por diferentes entidades:

- Mediadores de seguros: como los agentes y corredores de seguros.
- Entidades aseguradoras: Compañías de seguros privadas, mutuas, mutualidades de previsión social y el Consorcio de Compensación de Seguros.

3. INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES

Son varias las instituciones internacionales que tienen como finalidad la financiación a proyectos concretos llevados a cabo por Estados o Empresas, con la finalidad de **contribuir al progreso y desarrollo regional, así como al crecimiento económico y a disminuir las desigualdades**.

3.1. AMBITO GLOBAL

En primer lugar, podemos destacar aquellas instituciones que tienen un **ámbito global**, nacidas en las postrimerías de la II Guerra Mundial, dentro del marco de los acuerdos de Bretton Woods³:

Grupo Banco Mundial (GBM, WB)⁴. Es un grupo financiero creado en 1944 con el **Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento** (BIRF), al que le siguió posteriormente, en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI), en 1960 la Asociación Internacional de Fomento (AIF), y posteriormente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Sus **objetivos** principales son **acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida**, para ello **proporciona una gran variedad de productos financieros (préstamos tradicionales, créditos sin interés y donaciones) y asistencia técnica, y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras**. Actualmente lo integran 189 países. Los cinco primeros accionistas son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

Fondo Monetario Internacional (FMI, IMF)⁵. Se creó con la **finalidad de asegurar la estabilidad del sistema financiero internacional**. A través del FMI se suministra asesoría y financiación a sus miembros, particularmente a los países en situaciones de crisis, así como a los países en desarrollo y en fases

³ Conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas realizada entre el 1 y 22 de julio de 1944 donde se definieron las políticas económicas mundiales que pretendía eliminar el proteccionismo que estuvo vigente desde 1914 hasta 1945. Estos acuerdos perduraron hasta principios de los años 70, cuando se quebraron por los incumplimientos de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

⁴ <https://www.bancomundial.org/es/about/leadership>

⁵ <https://www.imf.org/es/Home>

de transición económica y reforma estructural. El FMI **aspira a ser el guardián efectivo de la estabilidad macroeconómica y financiera global** y suministra un importante papel de apoyo a foros de cooperación global como el G20, en colaboración con otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera, o la OCDE.

3.2. AMBITO UNIÓN EUROPEA

Dentro el marco europeo nos encontramos con otras entidades que tienen su ámbito de actuación fundamentalmente entre los países de la Unión Europea:

Banco Europeo de Inversiones (BEI, EIB). Es una institución financiera de la UE que tiene por finalidad **financiar proyectos relacionados con los objetivos de la Unión**, con el fin de contribuir a la integración, desarrollo equilibrado y la cohesión económica y social de los Estados miembros, mediante la financiación de proyectos de interés público. El BEI ostenta aproximadamente el 60% del capital del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que está especializado en la financiación de pymes.

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), es creado con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y la cohesión social en Europa a través de la **financiación de proyectos de alto impacto social en Europa** mediante la concesión de préstamos, donaciones y garantías.

Banco Europeo de reconstrucción y Desarrollo (BERD, EBRD). Creado tras la caída del Muro de Berlín extiende su ámbito de actuación fuera de las fronteras europeas, sobre todo hacia el Mediterráneo sur y oriental. Desde su creación ha tenido como objetivo apoyar la transición hacia la economía de mercado en los países de Europa Central y del Este, en Asia Central, Mongolia y en la región del Mediterráneo sur y oriental, mediante la financiación de proyectos principalmente en el sector privado y en menor medida en el sector público (max. 40%). Desde su fundación, el BERD ha estado comprometido con la promoción de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente; actualmente es clave en la actuación del banco la transición hacia una economía verde.

3.3. AMBITO LATINOAMERICANO

En el ámbito latinoamericano caben destacar tres importantes instituciones:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID, IADB). Creado en 1959 y con sede en Nueva York cuenta con 48 países miembros, mayoritariamente del continente americano (incluido EEUU y Canadá. A los **proyectos** objeto **de financiación** ya tradicionales como los **que persiguen la exclusión social y la desigualdad**, los bajos niveles de productividad e innovación y la integración económica, se han sumado últimamente aquellos que tienen un especial impacto en la tecnología, la transparencia, y la lucha contra la corrupción.

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Creado en 1968, con sede en Caracas e integrado por 19 países y Bancos privados de la región. Tiene como objetivo **promover el desarrollo sostenible y la integración regional**.

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Fundado en 1960 compuesto inicialmente por países centroamericanos, a los que sumaron después otros países de Sudamérica, y de fuera del continente como España o Taiwán. Tiene su fundamento en conocer préstamos al sector público y privado, incluso participando en el capital de empresas, con el objetivo de **favorecer la integración y el desarrollo económico y social** de los países centroamericanos.

3.4. OTROS ÁMBITOS DEL RESTO DEL MUNDO

Finalmente, en las regiones de Asia y África se han creado otras instituciones bancarias multilaterales como:

- o Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras (BAII, AIIB).
- o Banco Africano de Desarrollo (BAFD, AFDB)
- o Banco Asiático de Desarrollo (BASD, ADB)
- o

4. EL SISTEMA BANCARIO EN LA AMERICA LATINA⁶

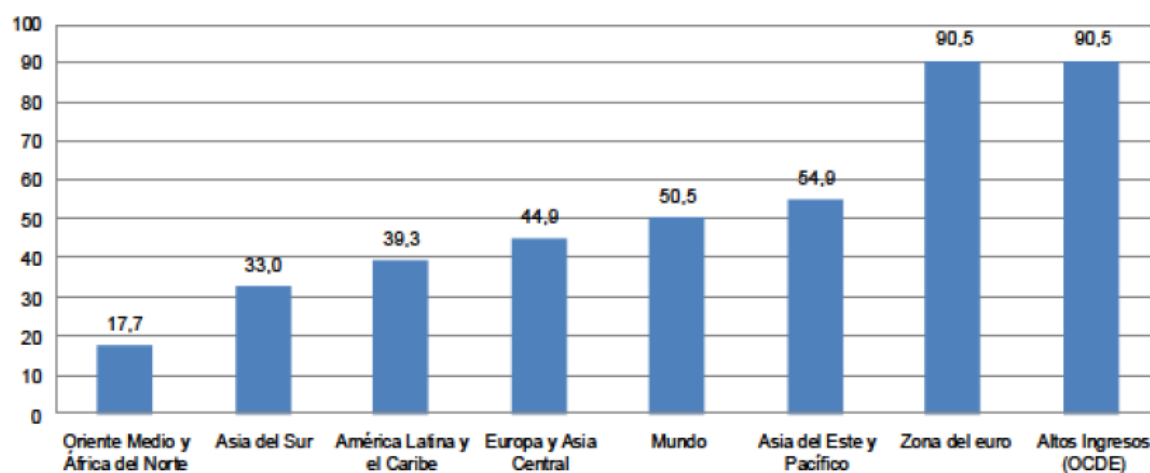
La América Latina tiene todavía algunos **desafíos** en cuanto al desarrollo de sus sistemas financieros se refiere y de cara a la consecución de un triple objetivo:

- a) La **canalización del ahorro hacia la inversión productiva** a través de mecanismos e instrumentos que fueran capaz de hacer frente a las necesidades de cada uno de los agentes intervinientes.
- b) La **inclusión financiera de la mayor parte del tejido empresarial y las familias**. Gran parte las pequeñas empresas operan al margen del sistema bancario y en las medianas, buena parte de ellas, lo hacen sin acceso al crédito. También una gran parte de las familias de rentas bajas no están bancarizadas.
- c) **Dificultad en el acceso de las empresas a los mercados de capital**, que están poco desarrollados, que están muy concentrados en los mercados de Deuda Pública.

1.1. LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS INDIVIDUOS

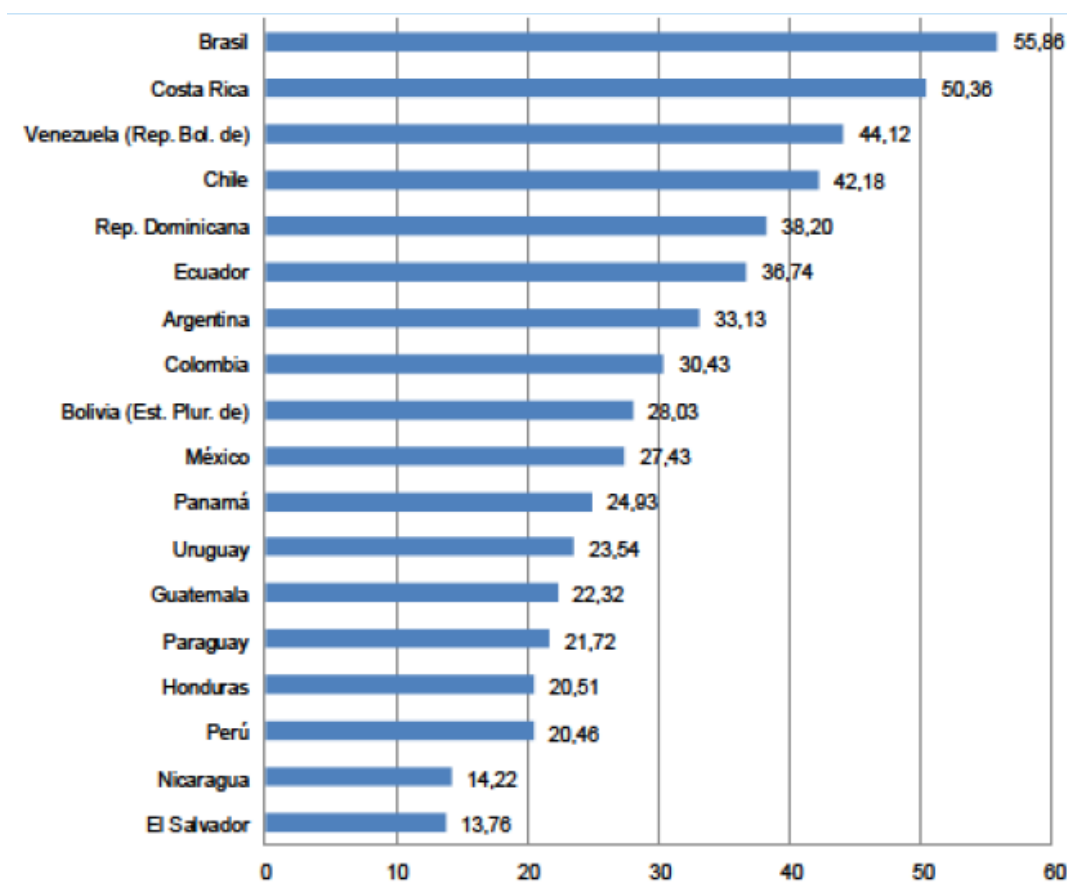
Mientras en las **economías occidentales**, más del **90%** de los individuos tienen **cuenta bancaria**, siendo prácticamente del 100% en los países de la Eurozona, en la **América Latina** este indicador cae hasta el **40%**, con grandes diferencias entre países. En el gráfico de la página siguiente podemos observar el porcentaje de población mayor de quince años que dispone de cuenta corriente en una entidad de crédito analizado por regiones en el mundo. Se puede observar que la América Latina está incluso por debajo de la media mundial, que se sitúa en el 50,5%.

⁶ La información de este apartado se ha extraído del informe denominado “*El sistema financiero en América Latina y el Caribe. Una caracterización*” y realizado para Naciones Unidas por Cecilia Vera (Oficial de Asuntos Económico) y Daniel Titelman (Director de la División de Financiamiento para el Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)). 2013



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Financiamiento para el Desarrollo en base al Banco Mundial, 2012

Si se realiza un análisis más pormenorizado de la América Latina, entrando a ver los diferentes países, vemos que la situación es muy desigual



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Financiamiento para el Desarrollo en base al Banco Mundial, 2012.

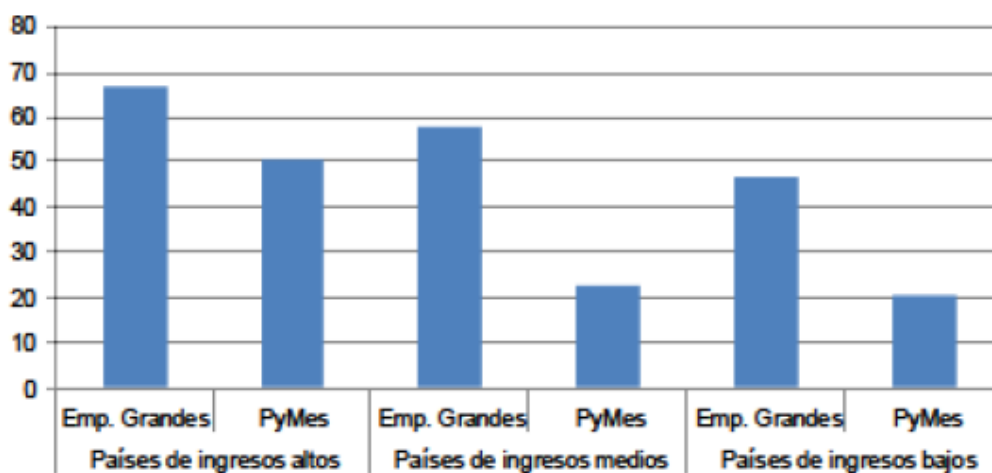
Solo Brasil supera la media mundial, siendo El Salvador el país con menor grado de bancarización, junto con Nicaragua.

Si este análisis se realiza desagregando la población por nivel de ingresos aún se puede observar mayor desigualdad, doblando la población bancarizada de nivel más alto (50%) a la de nivel más bajo (25%).

Aunque no se disponen de datos actualizados no cabe duda que tras la importante digitalización de la población a escala mundial producida a raíz de la pandemia de la Covid'19 estas cifras habrán evolucionado sensiblemente.

1.2. LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

A pesar de la ya el bajo grado de inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas en el sistema bancario, es aún más desalentador las dificultades que la gran mayoría de las empresas tienen para acceder al crédito bancario, siendo menor aún contra más bajo es el PIB del país en cuestión. En el siguiente gráfico puede observarse el porcentaje de empresas según su tamaño y el nivel de riqueza del país al que pertenece, que tienen un crédito o préstamo bancario en 2011:



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Financiamiento para el Desarrollo en base a G-20 Basic set of Financial Inclusion Indicators, Banco Mundial (abril 2013).

Nota: Las empresas grandes están definidas como aquellas con 100 o más empleados y las Pymes como aquellas con 5 a 99 empleados.

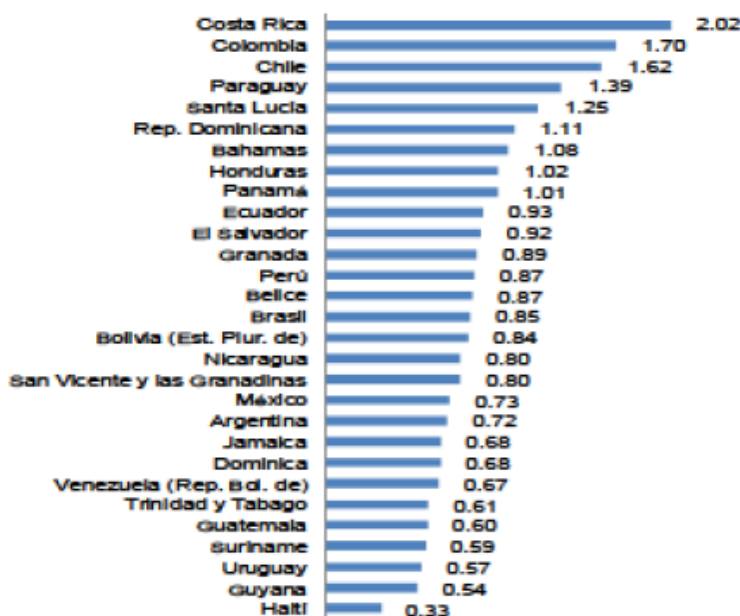
Está ya demostrado que, en una economía capitalista, el acceso al crédito es fundamental para financiar las capacidades productivas y el crecimiento, y

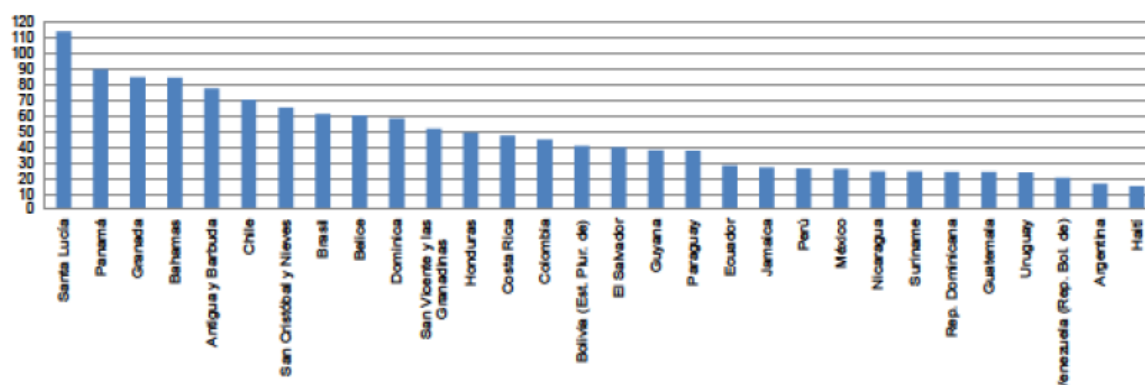
con ello su capacidad de ganar en eficiencia, competitividad y crear empleo y riqueza. La falta de acceso al crédito conlleva lamentablemente a situaciones de vulnerabilidad empresarial y bajos crecimientos, con las inevitables consecuencias en términos de desigualdad social y pobreza.

Debido a los altos costes transaccionales y bajos niveles de información financiera que permita elaborar sistemas de ratings eficaces y válidos a pequeñas y medianas empresas conlleva que el análisis del crédito empresarial para pequeñas y medianas empresas es muy costoso desde el punto de vista de eficiencia bancaria, y por tanto con su reflejo en altas tasas de interés en los créditos recibidos, siendo mucho más sencillo y menos costoso en empresas de gran tamaño.

1.3. LA PROFUNDIDAD DEL CRÉDITO EN LA REGIÓN

El grado de profundidad del crédito se puede medir por **la relación existente entre el crédito concedido al sector privado y el PIB de cada país**. En el gráfico inferior podemos ver con datos a 2011 que la práctica totalidad de los países no superan el 100% del PIB estando la media en el 40% del PIB, cuando EEUU supera el 200%, y la Eurozona el 135%.





Podría pensarse que el motivo del bajo nivel de penetración del crédito viniera determinado por el bajo nivel de ahorro del sistema, pero sin embargo puede verse que una gran parte del ahorro no se canaliza en el crédito, sino que acaba financiando al sector público.

1.4. LA INDEPENDENCIA DE LOS BANCOS CENTRALES EN LA REGIÓN⁷

Los bancos centrales evolucionan con el tiempo. Hace una generación, la ejecución de las políticas monetaria, cambiaria y de estabilidad financiera en la mayoría de los bancos centrales era una actividad opaca, discrecional e imprevisible, y no estaba limitada por regímenes, instituciones o normas bien definidos. Muchos bancos centrales, especialmente aquellos en los países en desarrollo, carecían de independencia respecto a los Gobiernos y eran poco más que fábricas de billetes para Gobiernos ansiosos de financiar sus perpetuos déficits mediante el impuesto inflación. Lentamente a partir de la década de los ochenta, y con más rapidez **a partir de los años noventa y dos mil, los bancos centrales de todo el mundo se han visto reforzados mediante leyes de autonomía**, la adopción de nuevos regímenes de política monetaria (como el establecimiento de objetivos de inflación) y una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones.

En ninguna región se ha producido un cambio más profundo en este sentido que en América Latina. Tras décadas de déficits públicos financiados mediante la creación de dinero, episodios de elevada inflación e hiperinflación y crisis bancarias y de balanza de pagos recurrentes, a los bancos centrales se les otorgó la independencia de iure o de facto. Esto les ha permitido adoptar regímenes de política monetaria equiparables a los mejores a escala internacional, capaces de contribuir a la eficaz formulación

⁷ LOS BANCOS CENTRALES EN AMÉRICA LATINA: CAMBIOS, LOGROS Y DESAFÍOS. Documentos Ocasionales N.º 1102. Banco de España. 2011

de políticas encaminadas al logro de objetivos de estabilidad monetaria y financiera bien definidos.

INDEPENDENCIA DE LOS BANCOS CENTRALES EN AMÉRICA LATINA
ANTES Y DESPUÉS DE LAS REFORMAS LEGALES EN PAÍSES SELECCIONADOS

Países	Año de la reforma	Antes de la reforma	Después de la reforma	Países	Año de la reforma	Antes de la reforma	Después de la reforma
Argentina ¹	1992	0.31	0.83	México	1993	0.39	0.81
Bolivia ¹	1995	0.33	0.83	Nicaragua	1992	0.41	0.73
Chile	1989	0.26	0.85	Paraguay	1995	0.37	0.70
Colombia	1992	0.29	0.83	Perú	1993	0.50	0.84
Costa Rica	1995	0.51	0.74	República Dominicana	2002	0.44	0.77
Guatemala	2002	0.57	0.73	Uruguay ²	1995	0.44	0.70
Honduras	1996	0.39	0.68	Venezuela ¹	1992	0.40	0.69

Medido con un índice bien conocido, la independencia de muchos bancos centrales en la región fue de más del doble después de la reforma. **En todos los frentes se lograron mejoras, pero en particular con respecto a la definición del mandato de los bancos centrales, a las limitaciones para otorgar crédito al gobierno, y la introducción de la rendición de cuentas del banco central.** Entre los mercados emergentes, la mayoría de los bancos centrales independientes de América Latina tienen ahora una calificación más alta cuando se los compara con sus pares de otras regiones⁸.

La modernización de los bancos centrales fue respaldada por un significativo ajuste fiscal y por el fortalecimiento del sector financiero mediante la mejora de la regulación y la supervisión. Ello hizo que, en la última década, las tasas de inflación de la mayoría de los países de la región convergieran en niveles de un solo dígito y se alcanzaran tasas de crecimiento más elevadas y estables que en el pasado.

Tras las reformas legales llevadas a cabo en la región en la década de los 90, para dotar de la suficiente autonomía a los Bancos Centrales, han pasado a asumir unas funciones muy similares a la del resto de países occidentales y a las que veremos con detalle en el apartado siguiente, tiene el Banco Central Europeo.

⁸ BANCA CENTRAL EN AMÉRICA LATINA: EL CAMINO HACIA ADELANTE. Yan Carrière-Swallow, Luis Jácome, Nicolás Magud, Alejandro Werner. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 2018.

2. EL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES Y EL EUROSISTEMA

2.1. INTRODUCCIÓN Y FUENTE CONSTITUTIVA

El **Sistema Europeo de Bancos Centrales** (SEBC) es una de las instituciones monetarias reguladas en el *Tratado de funcionamiento Unión Europea (TFUE)*, aunque fue creado, junto al Banco Central Europeo (BCE), durante la tercera fase de implantación de la moneda única por el Tratado de Maastricht, el 1 de enero de 1999 (T.U.E.)⁹, en que pasó a liquidarse el Instituto Monetario Europeo, hasta entonces la precedente institución monetaria y asumiendo sus funciones el BCE. Las disposiciones reguladoras del SEBC y del BCE se contienen en sus Estatutos, incorporados en un Protocolo como anexo al TFUE.

El **Eurosistema**, sin embargo, está conformado exclusivamente por el **BCE** y los **Bancos Centrales Nacionales (BCN) de los diecinueve estados miembros** de la Unión Europea que han adoptado el euro. El T.U.E. se refiere sólo en su texto al SEBC y no al Eurosistema dado que en el momento en que se redactó y aprobó el mismo se hizo bajo el supuesto de que todos los Estados miembros de la U.E. adoptarían el euro. Mientras esto no se produzca y existan, como hasta ahora ocho estados fuera del euro (**Bulgaria, Croacia, Chequia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Rumanía y Suecia**) será el Eurosistema quien llevará a cabo todas las funciones que el Tratado había encomendado al SEBC.

2.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL EUROSISTEMA

El Eurosistema tiene por finalidad primordial de servir como instrumento decisorio y canalizador de la política monetaria de la Unión Europea. A tal fin, constituyen sus objetivos principales: **mantener la estabilidad de los precios y apoyar las políticas económicas generales en la UE**.

Y todo ello bajo el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de los recursos económicos entre los Estados miembros.

El Eurosistema es una institución independiente, aunque **carece de personalidad jurídica**. Ello supone que ni el BCE, ni los BCN, ni los miembros rectores del BCE (el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo) puedan recabar o aceptar instrucciones procedentes de las instituciones o

⁹ Tratado de la Unión Europea

de los organismos comunitarios, ni de ningún Gobierno de cualquiera de los Estados miembros ni de ningún otro organismo.

Fueron muchas las voces que tras la crisis financiera de 2008 reclamaron un mayor intervencionismo de los bancos centrales en el freno de las burbujas económicas que se generan en determinados activos, que, cuando estallaban, generan severos daños a la economía en su conjunto, adentrándola en una recesión. Podemos recordar la burbuja financiera entre las acciones del sector de las telecomunicaciones en la segunda mitad de la década de los noventa, que estalló en el año 2000 o la habida en buena parte de Europa (especialmente España) y Estados Unidos con los activos inmobiliarios como trasfondo, durante los primeros años del recién siglo XXI. La llegada de la pandemia provocada por la Covid'19 en 2020 ha supuesto un cambio radical en las políticas monetarias llevadas a cabo por la institución para evitar una crisis económica de dimensiones mayúsculas, con una política extraordinariamente laxa de liquidez que aún se mantiene.

2.3. COMPOSICIÓN

El Eurosistema está compuesto exclusivamente como ya decíamos, por el BCE y los BCN de los Estados miembros que han adoptado el Euro. Por tanto, abarca a todas las instituciones responsables de la política monetaria dentro de la UE. Su dirección está regida por los órganos rectores del BCE, los cuales estudiaremos con detalle más adelante. El BCE es, consecuentemente su institución central y de gobierno.

2.4. FUNCIONES DEL EUROSISTEMA

Con el fin de alcanzar los objetivos primordiales enunciados, el Eurosistema dispone de del siguiente conjunto de instrumentos de política monetaria:

ENUMERACIÓN DE FUNCIONES	
1.	Definir y ejecutar la política monetaria del Banco Central Europeo. Entre ellas cabe destacar las modificaciones de los tipos de interés oficiales.
2.	Realizar operaciones de cambio de divisas.
3.	Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros, sin perjuicio de la tenencia y gestión de los fondos de maniobra oficiales en divisas por parte de los Gobiernos de los Estados miembros.

4. Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos en el área del euro.
5. Contribuir a una buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero.
6. Autorizar la emisión de billetes de banco en el área del euro.

Dada la falta de personalidad jurídica del Eurosistema, para poner en ejecución las funciones que tiene asignadas se vale de los bancos centrales nacionales. La mayor o menor participación de cada banco central en las tareas del Sistema depende, sobre todo, en su estatus de plena pertenencia a la Unión Monetaria Europea (UME) o de país transitoriamente excluido de la misma, o con derogación.

2.4.1. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA

La introducción de la moneda única ha supuesto que los BCN de los once países que iniciaron, el 1 de enero de 1999, la Tercera Etapa de la Unión Económica y Monetaria (UEM), hayan pasado a compartir su soberanía monetaria -junto al BCE- en la toma de decisiones de política monetaria y ejecutar estas decisiones bajo las directrices del Eurosistema. No obstante, aunque las decisiones básicas de la política monetaria única se toman desde el Eurosistema, la ejecución, es decir, el ejercicio efectivo de suministro o la retirada de liquidez, se lleva a cabo por los BCN de los países integrados en la zona euro.

Por lo que respecta a la estrategia de política monetaria, esta puede definirse, en términos amplios, como el conjunto de criterios y procedimientos de acuerdo con los cuales el BCE toma decisiones acerca de cómo alcanzar sus últimos objetivos. Por consiguiente, un primer elemento clave para la definición de la estrategia del Eurosistema es el objetivo último, que está señalado por el propio Tratado de la Unión Europea: la estabilidad de los precios como una situación caracterizada por un incremento anual del Índice Armonizado de Precios del Consumo (IAPC) para el área del euro inferior al 2%, y que ha de mantenerse en el medio plazo.

Con el fin de alcanzar sus objetivos, el SEBC tiene a su disposición un conjunto de instrumentos de política monetaria:

- a) **Operaciones de mercado abierto.** El BCE y los BCN pueden operar en los mercados financieros comprando y vendiendo directamente (al contado y a plazo), o con arreglo a pactos de

recompra, prestando o tomando prestados valores u otros instrumentos negociables, bien en monedas comunitarias o en otras extracomunitarias, así como también metales preciosos. También pueden realizar operaciones de crédito con entidades de crédito y demás participantes en los mercados financieros, debiendo basar los préstamos en garantías adecuadas. El BCE y los BCN desempeñan así un papel importante en la política monetaria y **tienen como objetivos el control de los tipos de interés, la gestión de la situación de liquidez del mercado y la señalización de la orientación de la política monetaria**. Se inician a instancias del SEBC, que también decide qué instrumentos va a utilizar y bajo que principios generales.

b) **Facilidades permanentes**. Tienen como **objetivo proporcionar y absorber liquidez** y señalar la orientación general de la política monetaria y **controlar los tipos de interés de mercado a un día**, administrándose de forma descentralizada por los BCN.

c) **Coeficiente de caja**. El coeficiente de caja se aplica a las entidades de crédito del área del euro y tiene como objetivo primordial estabilizar los tipos de interés del mercado monetario y crear o aumentar el déficit estructural de liquidez. **El nivel del coeficiente se sitúa en un 1%** de una base de pasivos computables (depósitos a la vista o con un plazo de disponibilidad inferior a dos años).

2.4.2. POLÍTICA CAMBIARIA

El Eurosistema es la institución responsable de ejecutar la política cambiaria y de realizar operaciones de cambio de divisas, además de poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros¹⁰. No obstante, los gobiernos pueden tener y gestionar fondos de maniobra en divisas, conforme a lo previsto en el Tratado de Unión Europea (TUE), dado que la soberanía última en esta materia continúa en manos de los gobiernos. No obstante, **corresponde al Consejo Europeo la definición de las líneas de política cambiaria** y la posible formulación de acuerdos específicos a este respecto. En consecuencia, el Banco de España sólo tiene competencias en cuanto a su instrumentación como parte integrante del Eurosistema, aunque continúa gestionando con ciertos límites las reservas de divisas no transferidas al BCE.

¹⁰ Los bancos centrales que forman parte del Eurosistema han transferido al Banco Central Europeo un 85% de las reservas de divisas y un 15% de las reservas de oro, aunque no por ello dejan de participar en su gestión, pero en calidad de agentes del BCE y siguiendo las directrices marcadas por Este.

2.4.3. CONTRIBUCIÓN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS

El Eurosistema es responsable también de promover el buen funcionamiento del sistema de grandes pagos en el área del euro, denominado TARGET2 (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*)¹¹, ya que la ejecución de la política monetaria única debe contar con un adecuado sistema de pagos de ámbito europeo que sirva de soporte técnico para la liquidación de operaciones. En 2016 más de mil setecientas entidades de crédito (68 en España) utilizaban este sistema para procesar pagos por cuenta propia o de sus clientes. Por su parte, el Banco de España continúa siendo el responsable de promover el buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas de pago nacionales y del sistema financiero español.

La función principal del **TARGET2** es ofrecer un vehículo ágil y seguro para la ejecución de la política monetaria única. Es un **sistema descentralizado, basado en la interconexión de los sistemas de pagos de cada país**. Entre otras funciones se ha de destacar que se trata básicamente de un sistema para la **liquidación de grandes pagos en tiempo real**, derivados por ejemplo de los mercados monetarios (Euribor). Para ello es necesario que la entidad pagadora cuente con saldo previo en su cuenta con el banco central correspondiente, o bien que éste último le otorgue el crédito necesario, debidamente respaldado por las garantías correspondientes. No obstante, también puede utilizarse para la realización de pagos más pequeños por cuenta de clientes. También tiene por función la liquidación de operaciones con divisas y valores.¹²

Además, todos los bancos centrales nacionales de los países de la UE, y no sólo aquellos integrados en la UEM, pueden conectarse al sistema TARGET2 para la liquidación de operaciones denominadas en euros. Sobre el sistema TARGET2 volveremos con más profundidad en el [Apartado 8.2.2](#).

¹¹ Puede obtenerse más información en el Boletín Mensual del Banco de España de diciembre de 2010: (www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/10/Fich/bm1012ta.pdf)

¹² Según el esquema descentralizado de TARGET2, los participantes en el sistema (entidades de crédito) mantienen sus cuentas en los bancos centrales nacionales, y no en el BCE. Las operaciones domésticas se seguirán liquidando en el banco central correspondiente. En cuanto a los pagos transfronterizos entre países de la UE, se canalizan también a través de los bancos centrales correspondientes a la entidad pagadora y a la entidad receptora del pago. Para ello, todos los bancos centrales están conectados entre sí, y con el BCE, formando lo que se ha denominado la red *interlinking*.

3. EL BANCO CENTRAL EUROPEO¹³ Y OTRAS INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN BANCARIAS EUROPEAS

El **Banco Central Europeo** (BCE) es la institución monetaria europea, que tiene su sede en Frankfurt, creado por el Tratado de Maastricht, pero que a diferencia del Eurosistema está dotado de personalidad jurídica propia. Sus estatutos son un texto legal que forma parte del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, como un Protocolo Anejo.¹⁴

Una de sus principales características es seguramente su *independencia*. Esta institución ha de actuar y adoptar decisiones bajo ningún tipo de influencia o directrices dictadas por organismos o instituciones comunitarias o perteneciente a alguno de los estados miembros u otras instituciones internacionales.

Su capital actual supera los 10.000 millones de euros y está suscrito por los Bancos Centrales Nacionales de los Estados miembros, en proporción a dos variables (población y PIB) que se actualizan cada 5 años. **La participación del Banco de España en el BCE es del 9,69%.**¹⁵ Los países que no forman parte del euro también participan en el capital social con un 18,7%, pero no en sus beneficios o pérdidas, sino solo como contribución a los costes operativos causados por ellos en relación a su participación en el SEBC.

3.1. ÓRGANOS RECTORES

Los órganos rectores del BCE son el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo. Existe, además, un tercer órgano, el Consejo General, que tiene carácter transitorio y que funcionará mientras haya Estados miembros acogidos a excepción. Los dos primeros, están presididos por el mismo presidente.

3.1.1. EL CONSEJO DE GOBIERNO

Con carácter general, el Consejo de Gobierno es el **responsable de adoptar las decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al SEBC (Eurosistema)** con arreglo al Tratado y a sus

¹³ Puede obtenerse amplia información sobre esta institución en su página web oficial en castellano: www.ecb.int/ecb/html/index.es.html, así como en el siguiente documento elaborado por el Banco Central europeo:.

¹⁴ Puede consultarse los estatutos del BCE en: www.ecb.int/ecb/legal/pdf/es_statute_2.pdf.

¹⁵ Importe actualizado por última vez el 31 de enero de 2020.

Estatutos. Es por ello el encargado de formular la política monetaria de la Comunidad, así como de tomar las decisiones relativas a los objetivos monetarios intermedios, los tipos de interés básicos y el suministro de reservas en el Eurosistema, estableciendo las orientaciones necesarias para su cumplimiento.

El Consejo de Gobierno está compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo y por los gobernadores de los BCN. Es un órgano necesario, pero no permanente que debe reunirse como mínimo en diez ocasiones durante el año.

3.1.2. EL COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo es **el órgano responsable de poner en práctica la política monetaria de conformidad con las orientaciones y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno, impartiendo para ello instrucciones a los BCN**. Puede delegarse en él funciones del Consejo de Gobierno, así como la preparación de las reuniones de este último.

El Comité Ejecutivo estará compuesto actualmente por su Presidente ([Christine Lagarde](#)), que a su vez también lo es del Consejo de Gobierno, el vicepresidente ([Luís de Guindos](#)) y otros cuatro miembros (Consejeros), aunque su número puede llegar a 6. Su función básica es la gestión ordinaria del BCE, siendo el máximo responsable de la Institución. En sus estatutos se ha fijado un **mandato mínimo de ocho años no renovable** para sus miembros.

3.1.3. EL CONSEJO GENERAL

El Consejo General del BCE, como tercer órgano del mismo, fue quien asumió las funciones del antiguo Instituto Monetario Europeo (IME), y **funcionará mientras haya Estados que no hayan acogido el Euro** como moneda nacional (8 Estados en la actualidad). Está compuesto por el Presidente y el Vicepresidente del BCE y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Su secretaría corresponde al BCE. Los restantes miembros del Comité Ejecutivo pueden participar (derecho de asistencia y de hacer uso de la palabra), sin derecho de voto, en las reuniones del Consejo General. Igualmente pueden participar en las reuniones del Consejo General, sin derecho de voto, el presidente del Consejo y un miembro de la Comisión. Entre sus **funciones** cabe destacar:

- a) el ejercicio de funciones **consultivas** del BCE.
- b) La **recopilación de información estadística**.
- c) La elaboración de los **informes anuales** del BCE.

- d) El establecimiento de las **normas de normalización contable** e informativa de las operaciones realizadas por los Bancos Centrales.
- e) Preparar la fijación de **los tipos de cambio de monedas** de los Estados miembros acogidos a excepción.
- f) Establecer las condiciones para contratar el personal del BCE.

3.2. FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

Además de las funciones de ejecución de las propias del Eurosistema anteriormente enunciadas, el BCE tiene las siguientes funciones específicas:

3.2.1. FUNCIONES CONSULTIVAS. DICTÁMENES

El BCE puede ser consultado sobre cualquier propuesta de acto comunitario comprendido en el ámbito de sus competencias, así como por las autoridades nacionales, acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias. También puede elaborar dictámenes a las instituciones u organismos comunitarios pertinentes o a las autoridades nacionales, acerca de materias propias de su espacio competencias.

3.2.2. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

El BCE –con la ayuda de los BCN- recopila la información estadística obtenida de las autoridades nacionales competentes o directamente de los agentes económicos, cooperando con las instituciones u organismos comunitarios y con las autoridades competentes de los Estados miembros o de terceros países y con organizaciones internacionales.

3.2.3. AUTORIZACIÓN EN ORDEN A LA EMISION DE BILLETES DE BANCO

La autorización de las emisiones de billetes de banco en la Unión Europea corresponde en exclusiva al Consejo de Gobierno del BCE, aunque la emisión misma puede hacerlo junto con los BCN. Estos billetes serán los únicos billetes de banco de curso legal dentro de la Unión Europea. No obstante, el BCE debe respetar las prácticas existentes sobre la emisión y el diseño de billetes de banco¹⁶.

¹⁶ Si se desea información general del euro puede visitarse la página oficial del euro en castellano: www.ecb.int/euro/html/index.es.html.

3.2.4. SUPERVISIÓN PRUDENCIAL – EL MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN

El Consejo de la UE, por unanimidad y a propuesta de la Comisión previa consulta al BCE y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, puede encomendar al BCE tareas específicas respecto a políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. El BCE también puede prestar asesoramiento al Consejo, a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros, así como ser consultado por éstos sobre el alcance y la aplicación de la legislación comunitaria relativa a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero.

Una parte de esta labor se ha segregado para ser desarrollada por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (labores de investigación y detección), y la Autoridad Bancaria Europea (la parte técnico-normativa).

4.2.4.1. EL MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN

Debido a la necesidad nacida de la crisis financiera de 2008/2009 en Europa, donde los Bancos Centrales actuaron tarde y mal, en 2014 se puso en marcha el Mecanismo Único de Supervisión, formado por el BCE y las entidades supervisoras. Sus objetivos son:

- a) Velar por la seguridad y solvencia del Sistema Bancario Europeo.
- b) Potenciar la integración y estabilidad financieras de Europa
- c) Asegurar la Coherencia de la supervisión

Durante la crisis de la Covid 19 actuó rápidamente en conjunto con otros reguladores y supervisores nacionales y europeos para favorecer la concesión de crédito a la economía real en un momento muy delicado.

En su labor de supervisión el Mecanismo Único de Supervisión tiene **competencias para conceder o revocar licencias bancarias, establecer y velar por el cumplimiento de la normativa sobre requerimientos de capital, provisiones, calificaciones, etc., realizar pruebas de resistencia a las entidades, así como imponer requerimientos adicionales de capital, tomar medidas de intervención temprana, realizar inspecciones e investigaciones a las entidades, etc.**

Entre una de las competencias más destacables está la de realizar la **supervisión directa de las denominadas “Entidades de crédito**

significativas". En la actualidad el Banco Central Europeo está llevando de forma directa la **supervisión de 117 bancos**, de los cuales **10 son españoles**: Abanca, BBVA, Banco de Crédito Social Corporativo, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Ibercaja Banco, Kutxabank, y Unicaja Banco. A esta lista de entidades se va a añadir a partir del 1 de enero de 2022 a Banco Mediolanum.

3.2.5. POTESTAD SANCIONADORA

Dentro de los límites y en las condiciones adoptadas por el Consejo, el BCE está autorizado para imponer multas y pagos periódicos coercitivos a empresas que no cumplan con sus obligaciones respecto de los reglamentos y decisiones del mismo.

3.2.6. REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

BCE está facultado para realizar una serie de actos jurídicos, que los Estatutos enumeran, distinguiendo entre:

- a) **Reglamentos:** El BCE tiene capacidad normativa a través de la promulgación de disposiciones normativas de carácter general, denominadas: *Reglamentos*, necesarios para ejercitar las funciones de definición y ejecución de la política monetaria de la Unión Europea; para el cálculo y la determinación de las reservas mínimas exigidas a los Estados miembros, a mantener en las cuentas del BCE y de los BCN; para garantizar los sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea; para cumplir con las funciones de supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, etc.
- b) **Decisiones:** Son disposiciones obligatorias específicas dictadas por el BCE y dirigidas a destinatarios concretos, no siendo de ámbito general como los Reglamentos. Estos destinatarios pueden ser personas físicas o jurídicas, así como uno o varios Estados. Se trata por tanto más de disposiciones de carácter administrativo que no normativo, que utiliza frecuentemente en el ámbito de la imposición de sanciones, en política de competencia, etc.
- c) **Recomendaciones y dictámenes:** Son manifestaciones realizadas por el BCE no serán vinculantes realizadas de oficio o por instancia de alguna institución o Estado.

Las actuaciones del BCE, como de cualquier otra institución comunitaria están sujetas a la revisión y a la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos previstos en el TUE. También está sujeto a su jurisdicción los litigios relativos al cumplimiento por parte de los BCN de las obligaciones derivadas de los Estatutos del SEBC.

3.3. LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO Y LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA

A raíz de la crisis financiera de 2008, y de la caída en cascada de múltiples entidades financieras en España y en Europa debido entre otras causas también a las deficiencias de los débiles mecanismos de supervisión macrofinanciera transfronteriza a nivel europeo se hizo necesario disponer de una normativa mucho más estricta en el control de la solvencia de las entidades financieras y de un control más riguroso y efectivo de las entidades de crédito con una normativa mucho más detallada y homogénea para todos los países de la UE. Ello dio lugar en primer lugar al nacimiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), y poco después de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

3.3.1. LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO (JERS).

La Junta Europea de Riesgo Sistémico, con sede en Frankfurt, es un organismo de la Unión Europea creado mediante el [Reglamento \(UE\) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010](#), como consecuencia del Informe Larosièr¹⁷ y las recomendaciones del G-20. Este organismo es el encargado de vigilar los riesgos del sistema financiero europeo, mediante la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la UE con la función de detectar y prevenir la formación de riesgos sistémicos para conseguir mitigar sus impactos. *Su ámbito de competencias abarca a las entidades de crédito, pero también a las empresas de seguros, las infraestructuras del sistema financiero, y otras instituciones financieras y mercados*¹⁸. Su función va por tanto más allá de la supervisión de los bancos europeos y se extiende a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, aunque no disponga para ello de competencias normativas.

En 2019 ya publicó trabajos donde se detectaban vulnerabilidades en el mercado inmobiliario europeo, la necesidad de usar colchones de capital

¹⁷ El denominado “Grupo de De Larosièr”, formado por gobernadores y banqueros de la UE, presentó el 25 de febrero de 2009 un informe, solicitado por el Presidente de la Comisión, en el que tras analizar las causas de la crisis financiera de 2008 efectuó una serie de recomendaciones entre las que figuraba la creación de un Sistema Europeo de Supervisión financiera.

¹⁸ Web de la European Systemic Risk Board. <https://www.esrb.europa.eu/about/background/html/index.es.html>

anticíclicos por parte de las autoridades nacionales competentes y su adecuación a las recomendaciones de la JERS.

La presidencia de la JERS es actualmente Cristhine Lagarde, como Presidenta del Banco Central Europeo.

El objetivo final de estas instituciones es el de *fomentar la confianza en el sistema financiero y garantizar una protección adecuada a los consumidores de servicios financieros*¹⁹.

3.3.2. LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA

La Autoridad Bancaria Europea, es una Agencia de la Unión Europea independiente, **creada el 1 de enero del 2011**, con sede en París, y que ha nacido como **parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera** con el objetivo de **mejorar la coordinación internacional entre supervisores** a nivel europeo, y con las siguientes finalidades²⁰:

- o Garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea y **velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario**.
- o Contribuir, mediante la adopción de **guías y normas técnicas vinculantes**, a la creación del código normativo único para el sector bancario.
- o Fomentar de la **convergencia de las prácticas de supervisión** con vistas a garantizar una aplicación armonizada de las normas prudenciales
- o **Evaluar los riesgos y las vulnerabilidades del sector bancario de la UE**, en particular mediante informes periódicos de evaluación de riesgos y pruebas de resistencia a nivel paneuropeo. Se han hecho populares los denominados “**test de estrés**” a que ha ido sometiendo de forma periódica a los mayores bancos europeos, y de cuyos resultados se ha ido haciendo eco la prensa²¹.

¹⁹ Web del Banco de España. <https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/actividad/EBA/EBA.html>

²⁰ Web de la Autoridad Bancaria Europea <http://www.eba.europa.eu>.

²¹ Diario Digital El Economista. Publicación 31/07/2021. Santander, BBVA y Sabadell salvarían un escenario de estrés, pero su ratio de capital caería del 10%

4. EL BANCO DE ESPAÑA²²

4.1. HISTORIA DEL BANCO DE ESPAÑA

La historia del Banco de España comienza hace más de dos siglos. El 2 de junio de 1782 se fundó, por la Real Cédula del Rey Carlos III, el Banco Nacional de San Carlos. Era el primer banco moderno español y antecesor directo del actual Banco de España. Se constituyó como una sociedad de acciones, cuyo capital era privado, pero fue establecido bajo la protección real, de donde le viene su nombre. Uno de sus accionistas era el propio Rey.

Su fundación, aunque estuvo también motivada por la lucha contra la usura y la facilitación del crédito al comercio y la industria, los historiadores subrayan especialmente su vinculación con el crecimiento de la deuda pública y la necesidad de apoyo financiero del Estado, vinculación que pervivió durante su larga vida y a través de sucesivos cambios. Su primer director negoció con la Real Hacienda la emisión y colocación de una nueva forma de deuda pública, los llamados vales reales, que proporcionaban un interés del 4 por 100 y tenían propiedades de papel moneda en operaciones al por mayor y en el pago de impuestos. Uno de los principales objetivos que se asignaron al nuevo banco fue precisamente hacer frente a la depreciación que sufrían los vales reales. Para ello se le autorizó a adquirirlos, cuando se le presentasen a la vista, pudiéndolos pagar en metálico. El Banco de San Carlos tenía también capacidad de emitir billetes al portador (fueron los primeros billetes de banco que se emitieron), aunque no usó de esta facultad más que en cortos períodos. No obstante, estos billetes no tuvieron demasiada aceptación entre el público. Aunque en los primeros tiempos las operaciones del Banco fueron bien, su posición financiadora a la corona española, que se vio envuelta en una serie continuada de guerras entre 1793 y 1814 (con Francia especialmente –Guerra Napoleónica-) llevaron al Banco a una situación de serias dificultades, al final de cuyo período el Estado debía al Banco una gran suma de dinero. No obstante, la institución permaneció abierta y en funcionamiento, aunque reducida a una nueva labor de descuentos en Madrid y de negociación de letras sobre otras plazas. Los accionistas del Banco Nacional de San Carlos confiaban en que la Real Hacienda devolviera, al menos, una parte de su débito con la institución, cosa que finalmente ocurrió en 1829, aunque perdiendo más de 310 millones de reales. A cambio el Estado entregó una cantidad de 40 millones de reales a sus accionistas, pero en acciones de un nuevo Banco, el Banco de Español de San Fernando, creado por la Real Cédula de Fernando VII. Este Banco sí usó, aunque con extraordinaria prudencia, la facultad de emitir billetes. Hasta 1844 fue el único banco emisor que hubo en España. En dicho año se crearon otros dos bancos con poder de imprimir y poner en circulación papel moneda. Estos fueron el Banco de Isabel II –también en Madrid– y el Banco de Barcelona. En 1846 fue creado el Banco de Cádiz con la misión de difundir, en dicha ciudad, los billetes del Banco de Isabel II.

El Banco de Isabel II apareció como un competidor del Banco Español de San Fernando en la circulación de papel moneda en Madrid. En este campo, la nueva entidad mostró una gran capacidad de iniciativa y de innovación. Desde el punto de vista de la concesión de crédito, ambas instituciones seguían pautas diferentes. Mientras el Banco de San Fernando mantenía sus tradicionales vínculos con el Estado, el Banco de Isabel II se dirigió con preferencia a satisfacer la demanda de crédito del sector privado de la economía, en pleno

²² La información correspondiente a la historia y funciones del Banco de España se ha obtenido de la Web que Banco de España tiene disponible en Internet en www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/Folleto/Fic/Folleto_Historia.pdf.

ciclo al alza en las inversiones y en la producción. El error de concentrar riesgos en unos determinados deudores determinó que este Banco -en un momento de crisis financiera, en 1847- corriera el riesgo de suspender pagos. El peligro se salvó con la fusión de los Bancos de San Fernando y de Isabel II. La entidad resultante conservó el nombre de Banco Español de San Fernando.

En 1849 fue nombrado director -luego, en 1851, con el título de gobernador- Ramón Santillán, experto en finanzas públicas y antiguo ministro de Hacienda, quien afrontó con éxito la difícil labor de sanear el Banco de las rémoras causadas por la fusión con el Banco de Isabel II. A comienzos de la década de 1850 se planteó la necesidad de extender la actividad crediticia y la emisión de billetes a toda la nación, no sólo a Madrid. Por ello Santillán planteó que el Banco de San Fernando -con el nombre de Banco de España rebautizado en 1856- abriera sucursales en las principales ciudades, salvo en Barcelona y Cádiz, que contaban con sus propias instituciones emisoras (Banco de Barcelona y Banco de Cádiz). Pero, tras la revolución liberal de 1854, se impuso el criterio de permitir la creación de bancos emisores en provincias, con independencia del Banco de España, cuyo nombre quedó finalmente instituido en 1856. A pesar del nuevo y ambicioso título, su acción quedó reducida a Madrid y a las ciudades de Alicante y Valencia, donde abrió sus primeras sucursales. En 20 plazas (Barcelona, Bilbao, Santander, Sevilla, Málaga y otras) hubo bancos que difundían sus propios billetes. En 1869 aparece la peseta, dividida en 100 céntimos, acuñándose por primera vez.

En 1874, a consecuencia de las necesidades financieras del Gobierno comprometido, a la vez, en una guerra civil (I República) y en otra colonial, se dispuso, a cambio de un crédito de importancia, la concesión del monopolio de emisión al Banco de España. Los bancos provinciales tuvieron que optar por permanecer como bancos comerciales (sólo cinco), sin facultad de imprimir billetes, o por integrarse en el Banco de España en calidad de sucursales. Este fue el origen de la red de agencias que el Banco de España llegó a tener en todo el territorio nacional, que alcanzó la cifra de 55 en 1887 y que, más adelante, aumentaría hasta 70. En esos años se va generalizando el sistema del patrón oro en Europa, Rusia, América y Japón, aunque no en España, donde los billetes no podían canjearse en oro.

En 1921 se promulgó la Ley de Ordenación Bancaria (denominada también Ley Cambó), que regulaba por primera vez las relaciones entre el Banco de España y la banca privada, intentando al mismo tiempo convertir al banco emisor en un auténtico banco central. Se amplió su capital, se le confió la inspección de la banca privada, se estableció un tipo de interés preferente para las operaciones de redescuento con los otros bancos y se empezó a regular a través del Banco de España la política de tipos de cambio con el exterior.

Precisamente fue en la defensa del tipo de cambio de la peseta en donde se manifestaría una creciente oposición entre el Gobierno y el Banco de España, a lo largo de la década de 1920 y en la siguiente -ya instaurada la Segunda República- hasta 1936. El principal motivo de disconformidad entre el Gobierno y la institución emisora era la capacidad de disponer de las considerables reservas de oro acumuladas por el Banco desde comienzos del siglo XX.

Entre 1936 y 1939 (período de la Guerra Civil española) el Banco de España quedó escindido en dos bandos, reconociéndose en cada uno de ellos validez a sus billetes, habiendo por tanto dos bancos emisores y dos pesetas diferentes. Parte de las reservas de oro del Banco se trasladan a Moscú para financiar la guerra.

Finalizada la Guerra Civil la política financiera desarrollada por el Gobierno del general Franco se correspondió con la ideología autoritaria de su régimen. La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 otorgaba al Gobierno la mayoría de las competencias en política monetaria, haciendo del Banco un mero apéndice del Ministerio de Hacienda. Tras el Plan de Estabilización de 1959, la política económica seguida por el régimen de Franco se hizo menos dirigista, tuvo en consideración los criterios de mercado en mayor medida y llevó a cabo una relativa apertura al exterior. Fruto de ese cambio de rumbo, en el sector financiero, es la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, de 1962, junto con otras normas complementarias, entre las que destaca el Decreto-Ley de 7 de junio de dicho año, de Nacionalización y Reorganización del Banco de España, en virtud del cual la institución emisora dejó de ser una sociedad privada. La Ley de Bases seguía confiando la responsabilidad de la política monetaria al Ministerio de Hacienda, pero se reconocían al Banco autoridad y competencias, en el orden técnico, para ejecutar y desarrollar las medidas correspondientes.

Una vez restaurada la democracia, en la segunda mitad de la década de 1970, el Banco de España completó, en fases sucesivas, su configuración como banco central y plenamente responsable de la regulación y supervisión del sistema financiero. Primero la *Ley de Órganos Rectores del Banco de España de junio de 1980* (que supone el reconocimiento de un sustancial grado de autonomía funcional). Posteriormente, en 1988 la *Ley de Intervención y Disciplina Bancaria*, que desarrolló la labor supervisora del Banco frente a todas las entidades de crédito, y en fechas más próximas la *Ley de Autonomía de junio de 1994* han garantizado al Banco una gran libertad y flexibilidad en la instrumentación de sus funciones, y muy especialmente en lo que se refiere a la política monetaria. Por último, y de acuerdo con lo establecido en el seno de la Unión Europea -a la que España pertenece desde 1986-, nuestra nación ha accedido a la Unión Monetaria, una vez cumplidos los criterios de convergencia acordados en 1994; en consecuencia, el Banco de España ha quedado integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales junto con los bancos centrales del resto de naciones de la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo.

4.2. FUNCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

El inicio de la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria, el 1 de enero de 1999, y la constitución del SEBC y del BCE ha supuesto una redefinición de algunas de las funciones que tradicionalmente venían desarrollando los BCN de los países participantes en la zona del euro. En este contexto, mediante la *Ley 12/1998, de 28 de abril*, ha sido necesario modificar la Ley de Autonomía del Banco de España (*Ley 13/1994, de 1 de junio*), con el objetivo de garantizar la plena integración del Banco de España en el Eurosistema, reconociéndose, entre otros extremos, las potestades del BCE en la definición de la política monetaria del área del euro (y su ejecución por el Banco de España) y sus facultades en relación con la política de tipo de cambio. La ley también reconoce que el Banco de España, como parte integrante del Eurosistema, quedó sometido en su origen a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (TUE), actualmente Tratado de Lisboa, y a los Estatutos del Eurosistema.

En concreto, desde el 1 de enero de 1999 el Banco de España participa en el desarrollo de las funciones básicas que le han sido atribuidas al

Eurosistema y que hemos visto en el apartado I. Por ello, en el ejercicio de las funciones que se deriven de su condición de parte integrante del Eurosistema, el Banco de España se debe ajustar a las orientaciones e instrucciones emanadas del BCE en virtud de dichas disposiciones.

Por tanto, el Banco de España en virtud de su doble posición podemos descomponer sus funciones en dos categorías. De un lado como parte integrante del Eurosistema en el que tiene las siguientes funciones:

- a) Definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, con el objetivo principal de mantener la estabilidad de precios en la eurozona.
- b) Realizar las operaciones de cambio de divisas.
- c) Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos.
- d) Emitir los billetes de curso legal.

De otro lado la Ley de Autonomía le otorga las siguientes funciones adicionales como banco central nacional:

1. **Poseer y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos** no transferidas al Banco Central Europeo. No obstante, cuando estas operaciones sobrepasan ciertos límites están sujetas a la aprobación del BCE.
2. **Supervisar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, la solvencia y el comportamiento de las instituciones de crédito.** Esta supervisión se lleva a cabo mediante una regulación efectiva y prudente estableciendo normas de acceso a la actividad bancaria y regulando el funcionamiento de las misma, así como recabando información periódica, realizando análisis a distancia e in situ de las entidades, estableciendo medidas correctoras (que pueden llegar al cesamiento de los administradores o la intervención de la entidad) y regulando un régimen disciplinario y sancionador dirigido tanto a las entidades como a sus administradores.
3. **Promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero** y, sin perjuicio de las funciones del BCE, **de los sistemas de pagos nacionales.** Los sistemas financiero y monetario deben funcionar de forma fluida y eficiente facilitando el flujo del crédito. También debe vigilar la seguridad y la eficiencia de los sistemas de pago nacionales.

4. **Poner en circulación la moneda metálica** y desempeñar, por cuenta del Estado, las demás funciones que se le encomienden respecto a ella. El volumen de la emisión requiere la aprobación del BCE.
5. Prestar los **servicios de Tesorería y agente financiero de la Deuda Pública**, que analizaremos en el punto siguiente.
6. **Asesorar al Gobierno**, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes.
7. **Elaborar y publicar las estadísticas** relacionadas con sus funciones (magnitudes monetarias, bancarias y financieras, tipos de interés y balanzas de pagos) y asistir al BCE en la recopilación de la información estadística necesaria.
8. Ejercer las demás competencias que la legislación le atribuya.

Para el ejercicio de todas estas funciones los órganos rectores del Banco de España están estructurados en cuatro niveles: el Gobernador, el Subgobernador, el Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva.

Seguidamente pasamos a estudiar las funciones propias del Banco de España más significativas que no entran en concurrencia con las de desarrollo de las funciones atribuidas al Eurosistema.

4.2.1. LOS SERVICIOS DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

- a) **Servicio de Tesorería.** El Banco de España **lleva y mantiene las cuentas del Tesoro** (y de las Comunidades Autónomas que así lo soliciten), en euros o en divisas, que sean necesarias, realizando por su cuenta ingresos y pagos y, en general, **desarrollando cualquier actividad bancaria que no implique descubiertos** en esas cuentas ni proporcione algún tipo de facilidad crediticia al Gobierno central, a las autoridades regionales y locales o a cualquier otra institución pública (si bien las entidades de crédito públicas pueden recibir liquidez en las mismas condiciones que las restantes entidades de crédito).
- b) **Servicio de la Deuda Pública:** El Banco de España, gracias a sus medios técnicos **facilita los procedimientos de emisión, amortización y, en general, de gestión de la deuda pública, pero tiene prohibido la compra directa a los emisores de la**

misma, pudiendo sólo adquirir títulos públicos en los mercados para el ejercicio de sus tareas de intervención monetaria.

4.2.2. CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS

Como se ha señalado, el Banco de España continúa siendo el responsable de promover el buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas de pagos nacionales. Tradicionalmente se distingue, dentro de los sistemas de pagos, entre los **sistemas al por menor**, que canalizan los pagos realizados por el público mediante cheques, transferencias, domiciliaciones de recibos, etc., y los **sistemas de grandes pagos**, en los que se liquidan, sobre todo, las operaciones de los mercados financieros y los pagos de alto importe de los grandes clientes de las entidades de crédito. Tanto unos como otros son objeto de la vigilancia del Banco de España, si bien desde el punto de vista de los riesgos existentes, los segundos demandan una atención especial. Los sistemas de grandes pagos españoles son dos: El **Servicio Español de Pagos Interbancarios (SEPI)**, y el **Servicio de Liquidación del Banco de España (SLBE)**. Sobre ellos volveremos con más profundidad más adelante.

4.2.3. FUNCIÓN ESTADÍSTICA

En este sentido, el Banco de España proporciona al BCE las estadísticas necesarias para llevar a cabo las políticas monetaria y cambiaria únicas, referidas, entre otros aspectos, a magnitudes monetarias, bancarias y financieras, tipos de interés y balanza de pagos. Elabora también distintos informes periódicos de carácter público en los que, además de evaluarse la situación económica y financiera en el conjunto del área del euro, se **analiza la evolución económica y financiera de la economía española**: mensualmente publica el **Boletín Económico y Estadístico**, semestralmente el **Informe de Estabilidad Financiera** y anualmente el **Informe Anual del Banco de España**. Las cuentas financieras de la Economía Española, la Balanza de Pagos, la Posición de Inversión Internacional de España, la Central de Balances, los Resultados Anuales de las Empresas No Financieras, las Memorias del Servicio de Reclamaciones, de la Central de Información de Riesgos, de la Supervisión Bancaria en España, de las Actividades de Investigación y sobre la Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Mercados de Deuda Pública.

4.2.4. INTERVENCIÓN Y DISCIPLINA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

El Banco de España supervisa la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras

entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida, sin perjuicio de la función de supervisión prudencial llevada a cabo directamente por el Banco Central Europeo, como ya hemos visto anteriormente, y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias y de la cooperación de éstas con el Banco de España en el ejercicio de tales competencias autonómicas de supervisión.

En general, las funciones de supervisión de los intermediarios y de los mercados financieros en España están distribuidas entre cuatro organismos: el Banco de España, la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, de forma residual, la Dirección General del Tesoro. En particular, **el Banco de España supervisa todas las instituciones de crédito y controla el funcionamiento de los mercados interbancarios, de divisas y el mercado de anotaciones en cuenta de deuda pública**. En la medida en que éste último es considerado un mercado oficial, su supervisión requiere la coordinación, mediante un comité consultivo, del Banco de España con la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En lo relativo a la supervisión de las entidades de crédito, éstas están sometidas a un exhaustivo control por parte de las autoridades financieras, incluida el Banco Central Europeo, que como ya vimos ha asumido la supervisión directa de una decena de entidades de crédito españolas. Además de la preocupación microeconómica por los intereses de los depositantes y otros clientes de pasivo, una dimensión macroeconómica justifica también esta labor supervisora: el papel central de intermediación desempeñado por las entidades en el mantenimiento de la actividad económica.

Una muestra de esta labor la podemos observar en la historia reciente con la intervención por parte del Banco de España, que desde 1978 ha llegado a intervenir 28 bancos y 16 caja de ahorro:

Entre las últimas entidades intervenidas podemos destacar:

- La Caja de Ahorros de Castilla la Mancha (CMM), efectuada el 29 de marzo de 2009 (primera intervención en la crisis financiera de la década pasada).
- CajaSur (2010)
- Caja de Ahorros del Mediterráneo (2011)
- Banco de Valencia (2011)
- Bankia (2012)
- Catalunya Caixa (2013)
- Banco Popular (2015)

Mediante el proceso de intervención se procede a destituir al Consejo de Administración y sustituirlo por otros administradores designados por el propio Banco de España.

4.2.5. PONER EN CIRCULACIÓN LA MONEDA METÁLICA

Por otra parte, el Banco de España continúa siendo el responsable de poner en circulación la moneda metálica y desempeñar, por cuenta del Estado, las demás funciones que se le encomienden respecto a ella, si bien requiere la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión.

4.3. ÓRGANOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Los órganos rectores del Banco de España, establecidos en la Ley de Autonomía del Banco de España, son:

- El Gobernador
- El Subgobernador
- El Consejo de Gobierno
- La Comisión Ejecutiva

4.3.1. EL GOBERNADOR (Pablo Hernández de Cos)

Dirige el Banco, preside su Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva, y lo representa legalmente ante aquellas instituciones y organismos internacionales en los que está prevista su participación. Lo nombra el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El mandato del Gobernador y Subgobernador será simultáneo, con una duración de seis años y sin posible renovación.

4.3.2. EL SUBGOBERNADOR

Suple al Gobernador en los casos de vacante o ausencia y asume las competencias que el reglamento del Banco fije o el Gobernador le delegue. Lo nombra el Gobierno, a propuesta del Gobernador. El mandato del Gobernador y Subgobernador es simultáneo, con una duración de seis años y sin posible renovación.

4.3.3. EL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno del Banco de España lo componen:

- El Gobernador.
- El Subgobernador.
- Seis Consejeros.
- El Director General del Tesoro y Política Financiera. Sin voto en asuntos de política monetaria.
- El Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin voto en asuntos de política monetaria.

No obstante, también pueden asistir al Consejo con voz, pero sin voto:

- Los Directores Generales del Banco.
- El Secretario General del Banco.
- El Representante de personal.

El Consejo de Gobierno aprueba las directrices generales de actuación del Banco, en particular las relativas a política monetaria cuya instrumentación supervisa, aprueba las Circulares del Banco, las propuestas de sanción que el Banco debe elevar al Ministro de Economía y Hacienda e impone aquellas que son de su competencia y adopta los acuerdos precisos para el desempeño de las funciones encomendadas al Banco de España que no sean competencia exclusiva de la Comisión Ejecutiva.

Los Consejeros son nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. El Consejo de Gobierno ratifica los nombramientos de los Directores Generales.

4.3.4. LA COMISIÓN EJECUTIVA

La Comisión ejecutiva está compuesta por:

- El Gobernador.
- El Subgobernador .
- Dos Consejeros.

De igual modo que sucede en el Consejo de Gobierno, en la Comisión ejecutiva pueden asistir con voz, pero sin voto:

- Los Directores Generales del Banco.
- El Secretario.
- La Comisión Ejecutiva, con sujeción a las directrices del Consejo de Gobierno, instrumenta la política monetaria, resuelve sobre las autorizaciones administrativas que debe conceder el Banco, y formula a las entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos así como la incoación de expedientes sancionadores y otras medidas de intervención cuyo ejercicio ha sido encomendado por ley al Banco de España.
- Los dos Consejeros son designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Gobernador, y deben ser miembros de aquel.

4.4. EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS²³

4.4.1. ORÍGENES Y RAZÓN DE SU EXISTENCIA

El Fondo de Garantía de Depósitos se creó en España en 1977 (en los primeros momentos de la democratización de España tras la larga dictadura de Franco), como un instrumento de la política económica, complemento de las medidas liberalizadoras del sistema financiero, con la finalidad de sembrar la confianza en las instituciones crediticias sirviendo a la vez de estímulo al ahorro y de proteger a los ahorradores ante posibles situaciones de insolvencia

²³ Puede ampliarse más información en la página web oficial del Fondo de Garantía de Depósitos: www.fgd.es.

de las correspondientes instituciones de crédito. En su origen la garantía alcanzaba hasta un máximo de 3.000€ por depositante.

Hasta 2011 existían 3 Fondos de Garantía de Depósitos, uno para los bancos, otro para las Cajas de Ahorro y otro para las Cooperativas de Crédito. A partir de 2011 desaparecen estas entidades para pasar a concentrarse todas ellas en un único Fondo denominado “Fondo de Garantía de Depósitos de las Entidades de Crédito”.

4.4.2. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

El marco legal del Fondo está regulado por el *Real Decreto 16/2011 de 14 de octubre*. Antes de la crisis financiera de 2008 el importe garantizado por los diferentes fondos existentes hasta 2011, era de un máximo de 20.000€. Este importe ha quedado ampliado a 100.000€ gracias a la modificación introducida por el *Real Decreto 1642/2008*, ante la gran desconfianza sufrida por los ciudadanos ante el sistema financiero tras el estallido de la crisis financiera en 2008 y que hacía que numerosos clientes, temerosos de perder sus ahorros en el caso de quiebra de una entidad financiera comenzaron a retirar sus ahorros de las mismas.

El fondo de garantía de depósitos en su concepción actual tiene unos objetivos más amplios que ser una mera modalidad de seguro de depósitos que entra en funcionamiento cuando para arbitrar situaciones de insolvencia, sino que, primordialmente, es necesario evitar que las mismas puedan producirse. Para ello la Ley determina que tendrá como objeto garantizar de forma generalizada los depósitos en entidades de crédito hasta el límite previsto en este real decreto-ley (100.000€ por persona). Con la reforma legal se amplió esta garantía y de forma complementaria a la anterior, y durante un plazo de tres meses a los importes que hubiera recibido una persona procedente de cualquiera de las siguientes transacciones:

- a) Ventas de bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privado;
- b) Los cobros recibidos derivados de la ejecución de acuerdos ligados al matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la invalidez o el fallecimiento; y
- c) Los cobros recibidos de prestaciones de seguros o provenientes de indemnizaciones por perjuicios que sean consecuencia de un delito o de un error judicial.

Asimismo, el Fondo tendrá por objeto la realización de actuaciones que refuercen la solvencia y funcionamiento de una entidad en dificultades, en

defensa de los intereses de los depositantes, del propio Fondo y del conjunto del sistema integrado por las entidades de crédito adheridas al mismo. Para cumplir estos objetivos la Ley tuvo de dotar al Fondo de personalidad jurídica. De este modo el Fondo queda liberado del rígido control presupuestario, así como de las intervenciones a las que se ven sometidos los organismos autónomos.

Al Fondo tienen la obligación de pertenecer, desde 1996 todas las entidades financieras, no habiendo sido así con anterioridad. Sólo el Instituto de Crédito Oficial y los establecimientos financieros de crédito han quedado excluidos de esta obligación.

4.4.3. PATRIMONIO Y RECURSOS

Las fuentes de recursos del Fondo de Garantía son:

- a) Las aportaciones anuales de las entidades crediticias integradas.
- b) Contribuciones extraordinarias de las entidades adheridas.
- c) Los recursos captados en los mercados de valores, préstamos o cualesquiera otras operaciones de endeudamiento.

4.4.4. ORGANIZACIÓN

El fondo de garantía está regido por una comisión gestora constituida por 11 miembros, cuatro representantes del Banco de España y cinco nombrados por las asociaciones representativas de las entidades de crédito, un representante nombrado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Secretario General del Tesoro y Política Financiera) y otro por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Interventor General del Estado).

5. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

5.1. CONCEPTO LEGAL DE ENTIDAD DE CRÉDITO

El concepto jurídico de Entidad de Crédito viene regulado en el artículo 1, del *Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito* y que las define del siguiente modo:

“1. Son entidades de crédito las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia.

2. Tienen la consideración de entidades de crédito:

- a) Los bancos.*
- b) Las cajas de ahorros.*
- c) Las cooperativas de crédito*
- d) El Instituto de Crédito Oficial”.*

5.2. ACTIVIDADES TÍPICAS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Como consecuencia del artículo 1 antes citado podemos afirmar que son propias de todas las entidades de crédito que forman parte del sistema bancario las que seguidamente relacionamos:

1. La captación de depósitos (a la vista y a plazo) u otros fondos reembolsables.
2. Conceder préstamos y créditos incluyendo el crédito al consumo, el crédito hipotecario y la financiación de transacciones comerciales (descuento, anticipos, etc.).
3. Operaciones de factoring.
4. Operaciones de pago y transferencia.
5. Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques viaje o cartas de crédito).
6. La emisión de dinero electrónico (tarjetas monedero).
7. Concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares a favor de terceros.
8. Intermediación en los mercados interbancarios.
9. Operaciones por cuenta propia o de su clientela que tengan por objeto: valores negociables, instrumentos de los mercados monetarios o de cambios, instrumentos financieros a plazo, opciones y futuros financieros y permutas financieras.

10. Participar en las emisiones de valores y mediación por cuenta directa o indirecta del emisor en su colocación, y aseguramiento de la suscripción de emisiones, como sucedió con la privatización de empresas públicas en la década de los 90.
11. Asesoramiento, prestación de servicios a empresas en las siguientes materias: estructura de capital, estrategia empresarial, adquisiciones, fusiones, y otras materias similares (banca de inversiones).
12. Gestión de patrimonios y asesoramiento sus titulares.
13. Actuación, por cuenta de sus titulares, como depositario de valores representados en forma de títulos, o como administradores de valores representados en anotaciones en cuenta.
14. Realización de informes comerciales.
15. Alquiler de cajas fuertes.

Las entidades de crédito acaparan más del 90% de los créditos concedidos a sector privado, estando el resto repartido entre los establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Del mismo grado ocurre en la financiación del sector exterior. La cuota de mercado que tienen las cooperativas de crédito es minúsculo comparado con el que tienen bancos y cajas de con un 5,4% del total de la inversión del sector crediticio privado

5.3. EVOLUCIÓN DE SECTOR EN ESPAÑA

Número de Entidades de crédito activas

Año	Total	Bancos	Cajas de Ahorro	Cooperativas de Crédito
1981	357	128	82	147
1990	327	154	66	107
2000	281	141	48	92
2008	286	159	46	81

2010	276	155	41	80
2015	134	67	2	65
2020	114	51	2	61

Fuente: Boletín Estadístico Banco de España. Diciembre 2020.

Elaboración propia.

Sin nos fijamos cuadro anterior, el número de entidades de crédito en España se ha reducido drásticamente a raíz de la crisis financiera de 2008 en casi un 60%. Los bancos lo han hecho en un 70% y las Cajas de ahorro en un 95%, dado la mayoría de las Cajas de Ahorro se reconvirtieron en Bancos tras sus procesos de fusión que ha dejado en el sistema tan solo a dos cajas de ahorro. Las cooperativas de crédito son las que menos reducción han tenido (25%) derivado de sus procesos de fusión, pero prácticamente no se han producido desapariciones por insolvencias.

La evolución del número de oficinas en España ha sido muy significativa, sobre todo entre las cajas de ahorro, que en los últimos 20 años prácticamente han duplicado su red de oficinas, mientras los bancos las han reducido en unas 2.000 y las cooperativas de crédito las han incrementado en 2.000. Sin embargo, la reciente crisis financiera iniciada en 2008 modificará con toda seguridad en los próximos años este panorama. Las entidades de crédito en España reducirán de una forma muy significativa el número de oficinas. BBVA y Santander ya han iniciado el cierre de numerosas oficinas, La Caixa y Banco de Sabadell ya han anunciado un importante programa de ajuste en su número. Por otro lado, la prevista fusión de Cajas de Ahorro, sobre todo en Cataluña, donde existen un gran número de pequeño tamaño, provocarán el cierre de un gran número de ellas. De momento, desde que estalló la crisis financiera en septiembre de 2008 las Cajas de ahorro ya han procedido al cierre de casi 1.300 oficinas y los bancos de unas 1.000 oficinas.

Oficinas en España de Entidades de Crédito

AÑO	TOTAL	BANCOS	CAJAS DE AHORRO	COOPERATIVAS DE CRÉDITO
1988	33757	16691	14037	3029
1995	36251	17842	15214	3195
2000	38967	15811	19268	3888
2005	41599	14533	22410	4656
2008	45662	15580	24985	5097
2015	30921			
2020	22299			

Fuente: Boletín Estadístico Banco de España. Septiembre 2010.

Elaboración propia.

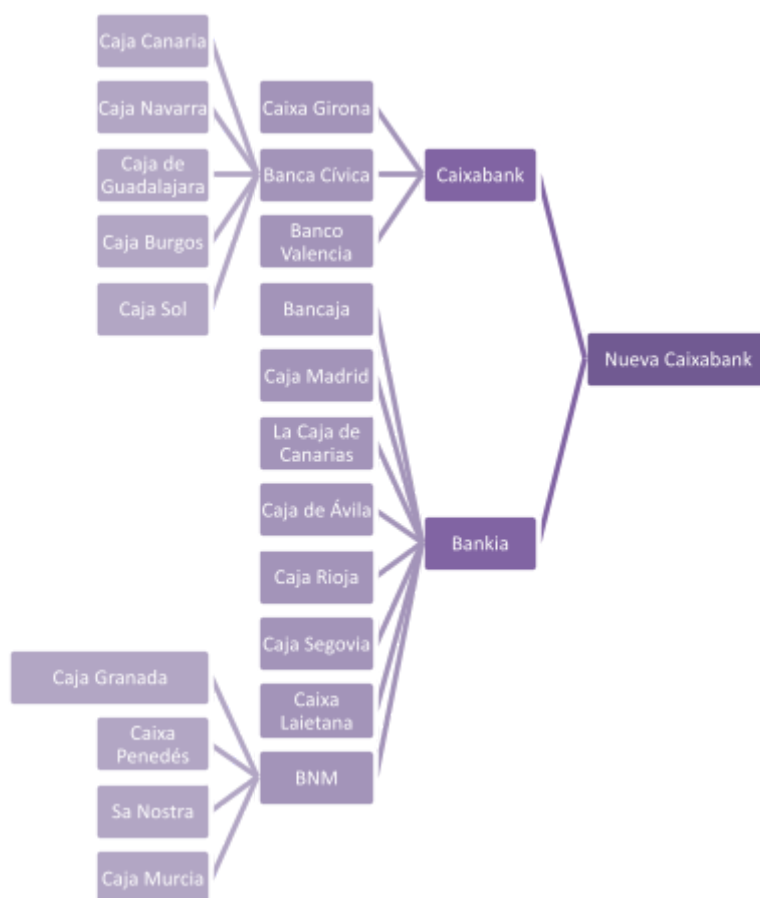
5.4. LOS BANCOS.

5.4.1. LOS BANCOS UNA DÉCADA DESPUÉS DE LA CRISIS FINANCIERA

Los bancos suponen hoy por hoy el 95% del sistema de entidades de crédito en España tras la práctica desaparición del sector de las cajas de ahorro. A raíz del proceso de fusión de numerosas entidades ha quedado concentrado en un reducido grupo de entre las que cabría enumerar por su tamaño las siguientes:

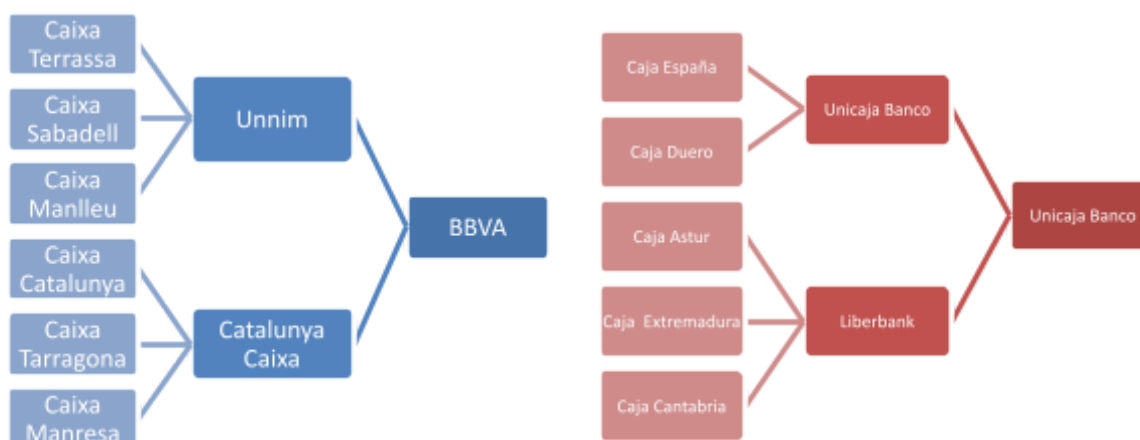
BBVA.	Banco Sabadell.
Caixa Bank.	Kutxabank.
Banco Santander.	Abanca.
Bankia.	Unicaja Banco

Las Cajas de Ahorro han tenido un proceso de fusión espectacular, especialmente a través de la integración del Grupo CaixaBank, donde se han llegado a integrar más de 17 cajas de ahorro:

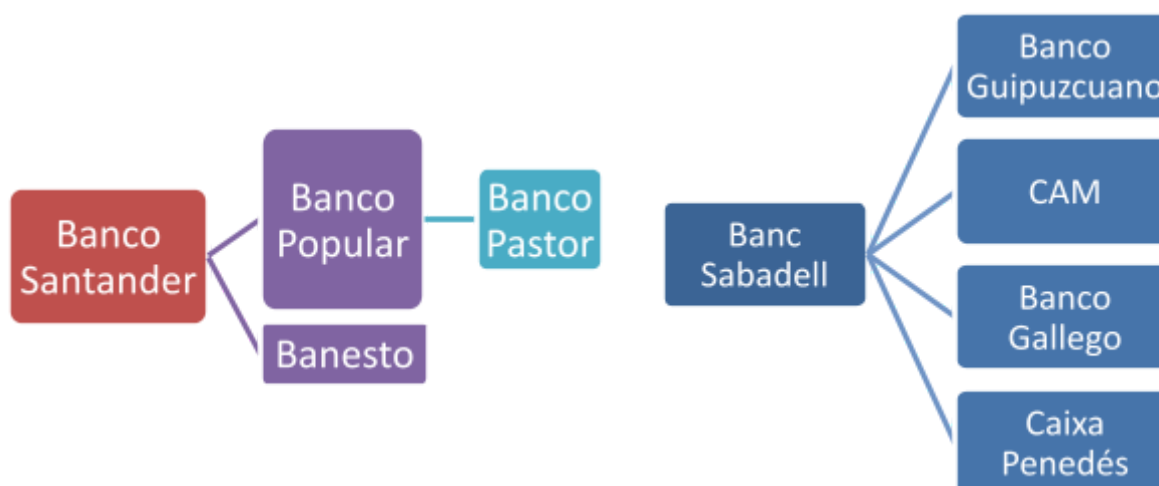


Fuente: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
Elaboración propia

Este no ha sido el único proceso de fusiones de cajas de ahorro, siendo también muy significativo el proceso de fusiones de cajas integrado posteriormente en BBVA, o el protagonizado recientemente por Liberbank y Unicaja Banco:



Y por último cabría destacar, por su magnitud también el llevado a cabo por Banco Santander y Banco Sabadell:



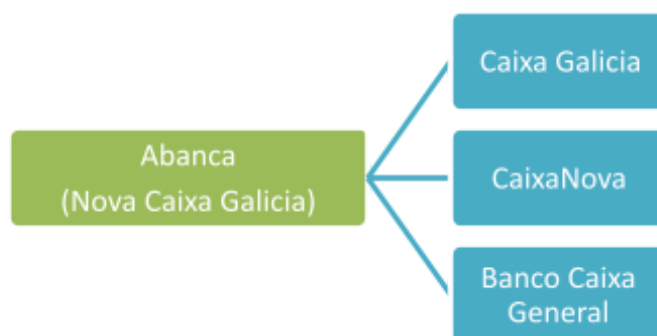
Otros procesos de integración de menor tamaño han sido los llevados a cabo por las cajas vascas en Kutxabank, las aragonesas con Ibercaja Banco o las gallegas con Abanca:



5.4.2. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

A modo de síntesis, la tipología bancaria que viene funcionando en el mercado español, se apoya en cuatro pilares fundamentales:

a) Banca al por mayor: Es aquella que opera en el entorno de las grandes empresas, Estado, con volúmenes elevados, etc (Bank Of



América, J. P. Morgan).

b) Banca al por menor: Es aquella cuya actividad se centra en los particulares, familias, comercios, pequeñas y medianas empresas, etc. (Abanca, Bankinter, Liberbank, etc.), incluida aquella que desarrolla su actividad a través de las oficinas virtuales por medio de Internet (Open Bank, Evo, ING Direct).

c) Banca universal: Es la denominada banca comercial que abarca todos los aspectos del negocio bancario. Es la más extendida. Todos los grandes bancos españoles se caracterizan por operar como bancos universales (BBVA, Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Deutsche Bank).

d) Banca especializada: Es aquella banca que se ha especializado en áreas concreta de la financiación o servicios de inversión como ocurre con las entidades especializadas en financiación de bienes

de consumo (Triodos Bank, Cofidis, Banco Cetelem), banca de patrimonios (Banca March, Renta 4, Banco Mediolanum).

En relación con la primera, podemos decir que la banca al por mayor tiene su campo de acción en grandes centros financieros, con grandes y pocas unidades operativas, muy complejas y atendidas por un personal altamente cualificado. Esta banca efectúa un número relativamente escaso de operaciones, pero de gran volumen. Opera directamente en los mercados financieros y sus clientes son las grandes empresas y el Estado. Su negocio es fuertemente competitivo, se trabaja con márgenes muy estrechos y ofreciendo unos servicios muy específicos. En cambio, la banca al por menor mantiene una operativa para un extenso mercado. Efectúa multitud de operaciones de relativa pequeña cuantía, y para atender a tan numerosa y dispersa clientela dispone de amplias redes de sucursales.

Por otra parte, se puede decir que un sistema de banca universal es aquel en el que cualquier clase de entidad bancaria puede realizar todo tipo de actividad de las habitualmente incluidas en el negocio bancario. Se entiende por un negocio de banca especializada, aquel en que diferentes entidades tienen asignadas por ley un determinado conjunto de funciones financieras, con exclusión de todas las demás.

5.5. LAS CAJAS DE AHORRO

Entre las entidades de crédito, las cajas de ahorro llegaron a tener el 48% de la inversión y el 50% en el de los depósitos en el sector residentes antes del estallido de la crisis financiera, para pasar a desaparecer en su práctica totalidad, quedando en la actualidad inscritas en el Banco de España solo dos Cajas de Ahorro: **La Caja de Ahorros y Monte Piedad de Ontinyent** (Valencia) y **la Caixa d'Estalvis de Pollensa** (Illes Balears).

Dada su escasa relevancia en el contexto financiero español no vamos a entrar a analizar este tipo de entidades, que se encuentra regulado, a través del *Real Decreto Ley 11/2010 de 9 de julio de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro*.

A finales de 2009, tras los primeros coletazos de la crisis financiera existían ya en España 46 Cajas de Ahorros, 33 menos que en 1989 y en 2011, tras los primeros procesos de fusión realizados ante la imposibilidad de continuar en solitario ya se redujeron a 17. En Cataluña llegaron a existir 10 cajas de ahorro, de las que sólo acabó sobreviviendo una, convertida en Banco: Caixabank.²⁴

²⁴ En Cataluña se han materializado tres fusiones que aglutinan a todas las cajas catalanas existentes. La fusión más importante es la que formalizarán Caixa de Cataluña, Caixa Manresa y Caixa Tarragona (Catalunya Bank). La que más cajas aglutina es la que fusionará Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa (UNNIM Bank). La

En 2009 en un primer intento de aprovechar los beneficios de las economías de escala y poder ganar dimensión las Cajas de Ahorro para salir a los mercados financieros extranjeros con mayores garantías de éxito, se habilitó legalmente la posibilidad de crear **Sistemas Institucionales de Protección** (SIP), por el cual dos o más Cajas de Ahorros, a través de un acuerdo contractual podían crear una entidad central, que tendría el status jurídico de entidad de crédito, o bien definir a una de las integrantes como entidad central, y que determinará, con carácter vinculante sus políticas y estrategias de negocio, así como sus niveles y medidas de control de riesgos y de gestión interno, siendo esta entidad la responsable de cumplir con los requisitos regulatorios de capital exigidos por el Banco de España. Cada Caja integrante debe aportar como mínimo el 40% de sus recursos propios y de sus resultados, y el acuerdo debe suponer un compromiso mutuo de solvencia y liquidez y debe tener una duración mínima de 10 años. Este modelo de protección se devino totalmente insuficiente para actuar en los mercados financieros y tuvo poco recorrido.

Con las reformas legales llevadas a cabo a partir de 2010 para intentar salvar el sector que acusaba unas grandes primas de riesgo en su financiación en los mercados mayoristas y que fijaba los recursos mínimos de capital, abocaron a muchas de ellas a convertirse en Bancos tras sus procesos de fusión, iniciando el final de un modelo de servicios financieros y de ahorro que había sobrevivido durante 150 años.

Aun así, las fuertes pérdidas provocadas por las provisiones por insolvencias, fundamentalmente provenientes de impagos de promotores inmobiliarios y de compradores de viviendas de los últimos años del boom inmobiliario (2006 a 2008), pusieron en jaque la solvencia financiera de muchas de estas entidades que se vieron finalmente intervenidas por el Banco de España y recapitalizadas a través del FROB y vendidas posteriormente muchas de ellas a otras entidades financieras más solventes (como sucedió en el caso de la CAM, UNNIM Bank, Catalunya Bank), u organizándose bajo un único grupo bancario público que aglutinó todos los bancos aún intervenidos (Bankia) que finalmente se ha fusionado con Caixabank, donde el Estado, a través del FROB aún posee un 16,11%),

única fusión por absorción es la llevada a cabo por La Caixa sobre Caixa Girona. Por último Caixa Penedés y Caixa Layetana que optaron por integrarse en sistemas de fusiones frías, denominadas SIP (Sistemas Institucionales de Protección) con otras entidades nacionales, la primera en Bankia, y la segunda en Mare Nostrum, desaparecidas todas ellas hoy día.

5.6. LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

5.6.1. CONCEPTO

Las sociedades cooperativas son instituciones, constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas, y autorizadas para actuar en los mercados financieros como una entidad de crédito, sirviendo en este ejercicio a las necesidades financieras de sus socios y de terceros, siendo su número de socios 60 Cajas Rurales²⁵. Su marco jurídico está regulado en la *Ley 13/1989 de 26 de mayo de Cooperativas de Crédito*.

La particular personificación jurídica de estas entidades implica que de una parte son entidades cooperativas y de otras entidades de crédito, estando sometidas en los aspectos sociales a la legislación cooperativa nacional y la dictada por las comunidades autónomas, y en los aspectos económico financieros a la legislación bancaria.

5.6.2. CARACTERÍSTICAS

Entre las características comunes que definen a las Cooperativas de Crédito podemos destacar las siguientes:

1. Como en toda cooperativa tienen base mutualista.
2. Las cooperativas de crédito pueden realizar las mismas operaciones activas pasivas y de servicios que los bancos o cajas de ahorros, pero no podrán hacerlo fuera de su ámbito territorial, delimitado en su Estatuto, en aquellos municipios que posean mayor número de habitantes que el de su domicilio social.
3. Deben atender preferentemente las necesidades de sus socios.
4. Las operaciones activas realizadas con terceros no deben superar el 50% de los recursos totales de la entidad.
5. Están sometidas a la inscripción en tres registros: El Mercantil, el Administrativo del Banco de España y el de cooperativas.
6. Requieren para su constitución de un capital social muy inferior al que la legislación requiere para constituir un banco.
7. Los beneficios obtenidos en el ejercicio deben destinarse en primer lugar a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores,

²⁵ Se puede ampliar información sobre esta institución en su página web: <http://www.unacc.com>

y con el resto un mínimo del 20% se dotará al Fondo de Reserva Obligatorio, un 10% al fondo de educación y promoción, dedicado a actividades asistenciales, culturales, etc, pudiéndose distribuir el resto entre los cooperativistas si así lo dispone la Asamblea General.

8. Están sometidas a la Ley de Intervención y Disciplina de Entidades de Crédito.

5.6.3. CLASES DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO

En función del origen y finalidad de las cooperativas de créditos estas podemos clasificarlas en dos grupos:

a) Las cajas rurales o cooperativas de crédito: Son cooperativas de crédito que tienen carácter rural, pudiendo ser locales, comarcales o provinciales. Están promovidas por cooperativas del campo y sociedades agrarias y su objeto es financiar a la agricultura, ganadería, sector forestal y actividades que mejoren las condiciones de vida en el ámbito rural.

b) Las cooperativas de crédito no agrarias: Son aquellas de carácter industrial o urbano, que tienen su origen en asociaciones y cooperativas gremiales y profesionales.

5.6.4. ELEMENTOS DIFERENCIALES

La principal diferencia de éstas en relación con los bancos o las cajas de ahorro radica en que la propiedad corresponde a la propia clientela. A pesar de que el cooperativismo de crédito no ha alcanzado en España la importancia que tiene en otros países, este movimiento sigue teniendo hoy en día un lugar significativo en el conjunto del sistema financiero. La cooperativa de crédito es una institución financiera poco desarrollada en España, mientras que en otros países de la CEE ocupa un lugar destacado dentro del sistema bancario.

La cooperativa de crédito es en España una sociedad constituida por otras cooperativas, con el objeto de reunir sus depósitos y los de sus socios. Los propietarios de las cooperativas son sus socios, que aportan el capital, pero no buscan un lucro, sino unos créditos en buenas condiciones.

5.7. EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

5.7.1. ORIGEN Y NATURALEZA

El Instituto de Crédito Oficial²⁶ fue la nueva denominación del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, creado en 1962. Se constituyó en junio de 1971. En su origen este Instituto tenía consideración de organismo autónomo, pero la Ley 33/1987 de Presupuestos Generales del Estado para 1988, lo configuró como una sociedad estatal, actualmente Sociedad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Actualmente se encuentra regulado por el *Real Decreto 706/1999, de 30 de abril* que establece sus estatutos.

Esta misma Ley lo define como una Entidad de Crédito, y por tanto sometido a las leyes de intervención y disciplina del crédito.

5.7.2. FUNCIONES

Al Instituto de Crédito Oficial le permite la ley realizar toda clase de operaciones financieras o no, activas y pasivas, actos de gestión y disposición, comerciales o no, así como toda clase de operaciones con terceros, tomar dinero a préstamo, emitir obligaciones, bonos, u otros títulos de cualquier clase.

Los objetivos de la Ley al crearlos han sido el que esta institución sostenga y promueva aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional, y en especial, aquéllas que, por su trascendencia social, cultura, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria. Estos objetivos son llevados a cabo por el ICO en su doble función de Entidad de Crédito Especializada y Agencia Financiera del Estado.

Como entidad financiera pública, el ICO desarrolla su actividad de acuerdo con el principio de equilibrio financiero. Colabora con el resto de las entidades financieras y atiende las necesidades de financiación que el sistema privado no cubre o lo hace parcialmente.

Sus finalidades principales es la de actuar:

²⁶ Se puede ampliar información sobre esta institución en su página web: www.ico.es

a) Como entidad de crédito Para ello el ICO cuenta con una oferta integral de financiación para empresas y entidades de la economía social, de todos los sectores y tamaños, destinada a impulsar su actividad en España y en mercados internacionales, con especial énfasis en PYME, autónomos y emprendedores. Las modalidades principales de financiación son las **Líneas ICO de Mediación, los productos de financiación directa y los fondos de capital riesgo**. Las Líneas ICO de Mediación, de plazos más largos, las otorga en colaboración público-privada a través de las entidades de crédito, fondeando a los bancos que llevan a cabo la identificación y análisis de riesgo de las empresas, determinando la concesión de la financiación. La financiación directa la reserva para empresas corporativas y de importes superiores a 10 mill. La participación en el Capital riesgo lo realiza a través de su filial AXIS.

b) Como agencia financiera del estado. El ICO gestiona por cuenta de diversos Ministerios fondos e instrumentos como el FIEM y CARI destinados a promover la internacionalización (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), FONPRODE y Fondo del Agua destinados a proyectos de cooperación al desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) o los Fondos de Financiación Territoriales de CCAA y CCLL (Ministerio de Hacienda). Dentro de esta función se incluiría igualmente la **gestión de las Líneas de Avals COVID** por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

c) Como instrumento financiero de política económica. A nivel nacional, canaliza fondos hacia proyectos de empresa españolas con iniciativas como la **Línea ICO Red.es** acelera para promover la **digitalización en las pymes** o el **convenio con RTVE para financiar producciones de cine españolas**, o la financiación que el ICO concede de forma conjunta con otras entidades para impulsar la vivienda social. A nivel europeo, **canaliza recursos comunitarios** en colaboración con la Comisión Europea, el BEI o el FEI, procedentes de programas como **el Programa Next Generation EU**.

En esta faceta el ICO obtiene su financiación fundamentalmente en el mercado de renta fija, al emitir valores a diversos plazos, mediante subastas competitivas, negociación directa, o bien suscripciones para minoristas.

6. INSTITUCIONES AUXILIARES AL SISTEMA BANCARIO

En cualquier otra actividad empresarial, una sociedad, fuera de la necesaria relación entre sus proveedores y sus clientes, no suele tener más relación que la ordinaria con las administraciones públicas, y las entidades de crédito, que también podrían considerarse un proveedor más, aunque de dinero y servicios de tesorería, pero un proveedor, en definitiva. Las relaciones con los competidores de una empresa suelen ser muy residual, limitándose generalmente a la obtención de información que les permita realizar una comparación sobre su posición en el mercado.

Las entidades de crédito, no obstante, además de la intensa relación que puedan tener entre sus clientes (de los cuales muchos de ellos son técnicamente proveedores -de dinero-), tienen una estrecha y necesaria relación con el resto de sus competidores, motivado, bien por la necesidad de liquidez que le obliga a acudir a los mercados de dinero a proveerse de él, y en definitiva, obtenido de un competidor, o bien para materializar las órdenes cursadas por sus clientes sobre otras entidades competidoras (cobro de cheques, transferencias, pagos de tarjetas, etc.) y su respectiva liquidación. Posiblemente no exista otra actividad empresarial donde la relación entre las empresas competidoras que lo componen sea tan estrecha y necesaria. Esta relación requiere también de una entidad que coordine, supervise, potencie, vigile y dé eficacia, seguridad y estabilidad a esta relación. Función designada a los Bancos Centrales en los Estados de la Unión Europea, y en nuestro caso al Banco de España.

En virtud de ello podemos resumir las relaciones interbancarias más importantes en tres de ellas:

- a) **Mercados Interbancarios:** En ellos se negocian activos fijos de gran liquidez y a corto plazo. También tienen entrada otro tipo de entidades financieras a parte de las entidades de crédito
- b) **Los sistemas de pagos.** En España existen en la actualidad dos sistemas de pagos vigentes. Uno reservado para el proceso de grandes pagos: **Target2**, que funciona también como sistema liquidador de las posiciones deudoras o acreedoras derivadas de las operaciones realizadas en los mercados interbancarios (a través del SLDI) o de los sistemas de compensación; y otro, el **SNCE**, para la compensación y liquidación de pagos al por menor.

En los próximos apartados estudiaremos cada uno de estos apartados y las instituciones que realizan estos servicios.

6.1. LOS MERCADOS INTERBANCARIOS

Los mercados interbancarios en general son aquellos en los que sólo se cruzan operaciones entre entidades de crédito, el banco emisor y, en algunos casos, otras instituciones de carácter financiero, en las que se negocian activos a muy corto plazo y un elevado grado de liquidez. Eso les convierte en instrumentos muy flexibles para que dichas entidades lleven a cabo su gestión de tesorería, constituyen pues un indicador muy importante para el resto del sistema de la coyuntura monetaria y financiera.

En nuestro mercado monetario existen actualmente dos mercados interbancarios:

- a) Mercado interbancario de depósitos.
- b) Mercado Interbancario de Futuros y tipos de interés (FRA)

6.1.1. EL MERCADO INTERBANCARIO DE DEPÓSITOS

9.1.1.1. CONCEPTO

El mercado interbancario de depósitos es aquel en el que las instituciones de crédito (bancarias y no bancarias –EFC-, compañías de seguros), directamente, o a través de intermediarios financieros privados, **se ceden depósitos a un día o a plazos superiores**. Ello requiere que en dicho mercado operen entidades con excedente y déficit de tesorería.

9.1.1.2. ORIGEN E IMPORTANCIA ACTUAL

El precedente en nuestro mercado español surge en 1971, cuando un reducido número de intermediarios financieros comenzaron a intercambiarse los saldos excedentes de sus cuentas de efectivo en el Banco de España. En principio se perseguía tan sólo la cobertura de los desfases en el cumplimiento del coeficiente de caja. En 1977, año en que se había ya alcanzado una participación generalizada por parte de las entidades bancarias, aparecen las primeras crisis de los bancos y, dado que estas operaciones carecen de garantías especiales, basándose sobre todo en la confianza personal, surgieron las listas negras, es decir, entidades presumiblemente en dificultades a las que se les cerraba el interbancario.

Y este proceso ha llevado a que este mercado se configure hoy día no sólo como un mercado de excedentes de tesorería, en el que se pretenden cubrir sin más las necesidades residuales de financiación y/o gestionar los excedentes líquidos a corto plazo de los participantes en él, sino también como un mercado en el que se toman posiciones por éstos para obtener beneficios, de acuerdo con su estrategia financiera global.

La crisis financiera de 2008 bloqueó de forma considerable este mercado, ante la desconfianza existente entre las entidades de crédito por causa de las hipotecas *subprime*, al desconocerse el alcance del volumen de las mismas que pudieran existir en los balances de las entidades financieras integrantes del sistema y que, por tanto, pudieran afectar a la solvencia de las mismas. Las medidas urgentes adoptadas por los gobiernos a finales de 2008 permitieron desbloquear en parte esta situación y devolver en cierta medida la liquidez al mismo.

9.1.1.3. TIPOS DE DEPÓSITOS

En el mercado interbancario se negocian dos tipos de depósitos. El primero de ellos *son depósitos no transferibles* en los que tanto la entidad depositaria, como la depositante conservan inalteradas, hasta la fecha de vencimiento pactada por ambas partes, las posiciones deudora y acreedora, respectivamente, contraídas en el momento de su contratación. No existe liquidez para este tipo de depósitos. No obstante, **las operaciones a un día suponen un 90% del volumen total contratado**. Existen también los denominados *depósitos transferibles*, en los que el depósito, más los intereses inicialmente contratados entre la entidad depositaria y la entidad depositante pueden ser objeto de sucesivas cesiones, aunque este mercado no ha tenido el éxito esperado, no habiéndose formalizado operaciones de significativo importe en los últimos años.

9.1.1.4. FUNCIONAMIENTO

La negociación en el mercado de depósitos interbancario se lleva a cabo libremente entre las entidades miembros, bien directamente, o a través de mediador autorizado y acreditado por el Sistema Target2 para actuar en este mercado. Estos mediadores, comisionistas o brókeres intermedian poniendo en contacto a entidades oferentes y demandante de dinero. Las operaciones no podrán ser superiores a doce meses y una vez acordadas cada una de las entidades contratantes procederá en ese momento a comunicar de inmediato al Target2 la demanda de fondos de depósito negociado y sus condiciones.

La Ley exige a las entidades miembros la obligación de establecer sistemas de gestión e información eficaces para garantizar el adecuado conocimiento y control de los riesgos del crédito de tipos de interés y de cualquier otro riesgo a que se exponga en la contratación, compensación y liquidación de las operaciones interbancarias. Para ello deberán clasificar el riesgo máximo a asumir con una sola entidad o conjunto de entidades de un mismo grupo.

El Banco de España no tiene una función relevante en el funcionamiento del mercado interbancario, limitándose su función a facilitar sus operaciones, a

través del sistema de liquidación, cuyo estudio se realizará más adelante, así como de las cuentas de las entidades participantes en él.

9.1.1.5. LA IMPORTANCIA DEL TIPO DE INTERÉS A QUE SE CRUZAN LAS OPERACIONES EN EL MERCADO INTERBANCARIO DE DEPÓSITOS DE DINERO

Como se ha indicado anteriormente, las operaciones que se contratan a través de este mercado tienen como contrapartida un tipo de interés concertado, que varía para cada operación y sobre todo en función del plazo al cual se formaliza el depósito, que puede oscilar entre un día y 12 meses. **El precio medio ponderado al que se han realizado las contrataciones es publicado diariamente por los bancos emisores²⁷**, siendo de especial relevancia el tipo de interés medio publicado para operaciones a un día (eonia), tres meses, seis meses y **doce meses**, siendo en el último caso, y el correspondiente a la media de todo un mes, **un tipo de referencia utilizado en el mercado hipotecario para referenciar la revisión de los contratos de préstamo hipotecario a tipo de interés variable**. Los tipos a cortos plazos, como un mes o tres meses son utilizados también como referencia en la indexación de operaciones a tipos de interés variable formalizado entre entidades de crédito y clientes del ámbito empresarial.

6.1.2.EL MERCADO INTERBANCARIO DE FUTUROS SOBRE TIPOS DE INTERÉS (FRA)

Los FRA constituyen operaciones sobre las que dos partes acuerdan, en un momento determinado, la liquidación en una fecha futura del diferencial entre un tipo de interés pactado y el de la liquidación, aplicado a un importe teórico durante un período. Se trata así, de un contrato a plazo en el que, si el tipo de interés de liquidación es mayor que el pactado, el vendedor del FRA abona al comprador la cuantía que resulta de aplicar el diferencial entre ambos tipos de interés a la cantidad acordada durante el tiempo pactado. Estos tipos de interés de liquidación se determinan a partir de las cotizaciones efectuadas por algunos bancos y cajas más activos en el interbancario, quienes cotizan diariamente tipos de oferta y de demanda para 12 plazos distintos, con un diferencial máximo entre los de oferta y demanda del mismo plazo, que es fijado por el Banco de España. Se trata por tanto de un instrumento de cobertura de riesgos.

²⁷ El índice es publicado a partir de las 11 horas del día siguiente y es publicado por la European Banking Federation, tras eliminar el 15% de las cotizaciones extremas.

6.2. LOS SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIOS

Las entidades de crédito, a lo largo del día, realizan múltiples operaciones en los mercados financieros, en los interbancarios, tanto por cuenta propia, como por cuenta de sus clientes. Reciben órdenes de transferencias, gestiones de cobro, etc. Para que las entidades puedan efectuarse entre sí los pagos derivados de dichas órdenes, o simplemente cumplan con sus obligaciones dinerarias frente a otras entidades necesitan de la existencia de unos instrumentos y procesos y canales de transferencia de dinero entre los bancos. Estos sistemas de pago deben poder realizarse de una forma organizada, rápida y segura.

En la actualidad en España disponemos de dos sistemas de pagos diferenciados. Un sistema destinado a la compensación y liquidación de pagos de pequeño importe (SNCE) y otro para liquidar grandes pagos (Target2). Ahora procederemos a analizar con detalle cada uno de ellos.

6.2.1. EL SISTEMA DE PAGOS MINORISTA: SNCE. LA COMPENSACIÓN INTERBANCARIA

9.2.1.1. CONCEPTO

La compensación bancaria no es más que un sistema de pagos, o de liquidación de obligaciones. Esta compensación, en la práctica se puede producir de tres formas:

1. Entre los intermediarios financieros y sus clientes: El cliente de una entidad de crédito puede ser titular de varias cuentas en la misma entidad, bien sean corrientes, de crédito, descuento, tarjeta de crédito, etc., que facultan a la entidad a -cumplidos determinados requisitos- compensar las posiciones deudoras y acreedoras entre las distintas cuentas. También pueden realizarse traspaso por cuenta de sus clientes.

2. Entre deudores y acreedores a través de un mismo intermediario financiero: Si una persona es deudora de otra, y ambas tienen una cuenta en una misma entidad de crédito, la deuda de estos dos sujetos puede ser compensada a través de la entidad en que ambos son clientes mediante un abono en la cuenta del acreedor y un adeudo en la cuenta del deudor (mediante una orden de transferencia interna, el ingreso de un cheque, el abono de un recibo, etc.).

3. Entre deudores y acreedores clientes de diferentes intermediarios financieros: Cuando los clientes lo son de diferentes entidades para poder compensar sus saldos las

entidades deberán ponerse en contacto entre sí, a través de una institución común, en la que ambas tengan una cuenta y pueda ser compensadas entre si, como si clientes de un mismo banco se tratase. Este es la compensación que será objeto de estudio en este apartado.

9.2.1.2. LA EVOLUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN EN ESPAÑA

La primera forma de compensación multilateral entre las entidades de crédito tuvo lugar a través de las denominadas *Cámaras de Compensación*. Se trataba de unas instituciones creadas en España en 1905, sin ánimo de lucro y cuya finalidad principal es facilitar la máxima compensación de obligaciones entre las entidades de crédito. Llegaron a crearse Cámaras de Compensación en casi todas las provincias españolas y algunas ciudades importantes, teniendo la compensación y su liquidación un carácter marcadamente local. No existía entonces la realización de grandes pagos.

Fueron un sistema eficaz desde su creación, resolviendo el problema de la compensación de los créditos entre clientes de diversas entidades mediante la presentación de los documentos que representaban medios de pago, y de este modo agilizar, simplificar y economizar el tráfico mercantil. Pero en la medida en que se incrementaban los efectos de comercio y el sistema de pago por domiciliación bancaria, las entidades de crédito se veían desbordadas por los millones de documentos que tenían que ser objeto de manipulación y posterior intercambio en las Cámaras. Ante ello, los avances científicos y técnicos posibilitaron que se pudieran agilizar todo el proceso de comunicación, intercambio de información y su verificación y la posterior liquidación. Estos avances hicieron que en 1985 se creara un nuevo sistema de compensación mediante soporte magnético a través del *Centro de Cooperación Interbancaria (CCI)*, dependiente de la Cámara de Compensación de Madrid que produjo una continuada concentración de intercambios en la misma en detrimento del resto de las Cámaras.

No obstante, los avances informáticos y la simplificación y especialización de procesos, así como la necesidad de eliminar el mayor número posible de documentos en circulación física hizo que en 1990 se pusiera en marcha el *Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE)*, que inicialmente sólo compensaba cheques y pagarés de cuenta corriente, hasta que con posterioridad fue ampliándose la lista de medios de pago a otros subsistemas diferentes. Durante sus inicios coexistieron así ambos sistemas de compensación, pero a medida que transcurrieron los años y se incluían otros medios de pago en nuevos subsistemas del SNCE se fue restando protagonismo a las Cámaras de Compensación donde sólo se tramitaban aquellos medios de pago y documentos excluidos expresamente del SNCE o los realizados por entidades no adheridas a aquel sistema. Poco a poco el Centro de Cooperación Interbancaria iba dejando de realizar el intercambio en soporte magnético de los diferentes medios de pago que se incorporaban al SNCE, hasta su total finalización del servicio de intercambio en el primer semestre de 1999, ocupándose actualmente de la dirección y gestión del RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas)

Este proceso de reducción de protagonismo de las cámaras finalizó en 1996, al suprimirse todas las Cámaras de Compensación españolas, excepto la de Madrid, de la que dependía el Centro de Cooperación Interbancaria, la cual centralizó lo que hasta entonces se realizaba dispersamente el resto de las cámaras españolas. Se creó entonces el Sistema de Cámara Única (SCU) –gestionado por la Cámara de Compensación de Madrid- para procesar los

medios de pago excluidos expresamente del SNCE o aquellos que requerían de una presentación física del documento de cobro, hasta que en 2001 el SNCE absorbió todas las funciones de compensación posibles especializándose así en el sistema de compensación de pagos minoristas.

En el año 2000, la Cámara de Compensación de Madrid, dejó de funcionar para modificar su modalidad jurídica –de asociación– y convertirse en una sociedad anónima, denominada Servicio Español de Pagos Interbancarios, S.A (SEPI), que acabó por especializarse como sistema de compensación de pagos mayoristas, aunque también realizó la función de servir de centro de intercambio físico de diversos documentos correspondientes a diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. Este servicio dejó de funcionar en diciembre de 2004. Las operaciones que venían realizándose a través del SEPI pasaron a canalizarse en función de su tipología o importe, bien a través del SLBE (actualmente también desaparecido y sucedido por el sistema Target2), bien del SNCE.

Tras la realización de este análisis sobre la evolución de los medios de compensación existentes en España desde principios del Siglo XX podemos señalar que en la actualidad sólo queda un único sistema de compensación, el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), que se utiliza en la compensación de operaciones financieras de cobros/pagos de pequeño importe realizados por cuenta de los clientes

9.2.1.3. EL SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (SNCE)

El Sistema Nacional de Compensación Electrónica, en adelante SNCE, es el *marco de actuación, en el cual las Entidades de Crédito y ahorro llevan a cabo, mediante sistemas y procedimientos de naturaleza electrónica, la compensación de medios de pago en España*. Se trata así de un **sistema de compensación bilateral mediante interconexión de ordenadores y liquidación final de cada sesión por neto, donde no existe intercambio de documentos**. Este sistema fue creado por disposición del Real Decreto 1369/1987, que estableció los principios generales de su funcionamiento.

El SNCE entró en funcionamiento en 1990 como una Cámara de Compensación automática por el Banco de España, quien inicialmente era el responsable de su administración y gestión, habiéndose transferido esta función en 2005 a la *Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay)*, empresa privada propiedad de las entidades de crédito participantes en el sistema.

La posición de miembro del sistema no es automática, sino que debe solicitarse -excepto el Banco de España que lo es automáticamente-. Se puede ser *miembro directo*, participando en propio nombre, o bien *miembro indirecto*, siendo así representado por un miembro directo, siendo los requisitos de participación en este caso menos exigentes. Existen unos 20 participantes directos y más de 200 indirectos.

El SNCE está organizado por un conjunto de procesos automatizados a fin de procurar el intercambio de operaciones entre ellas, pero estos procesos se pueden especializar en el tratamiento completo de un sólo tipo de operación interbancaria a través de los denominados *Subsistemas de intercambios*, los cuales funcionan según sus normas particulares.

Este sistema ha hecho desaparecer así centros de intercambio de información de los documentos de pago porque la recíproca transferencia de información se hace por conexión de ordenadores. Después, en la fecha hábil siguiente, se efectúa la pertinente liquidación y compensación, en la que las entidades bancarias determinan los totales operacionales, que se comunican al centro del proceso de datos del Banco de España, anotándose en las cuentas corrientes, que las entidades de crédito tienen abiertas en ellas, los saldos definitivos para a través de la cuenta corriente conocer el saldo final.

9.2.1.4. MEDIOS DE PAGOS COMPENSABLES

Son compensables por esta vía la mayoría todos los medios de pago minoristas existentes: cheques, pagarés, transferencias, pagos efectuados mediante tarjeta, disposiciones de efectivo en cajeros automáticos, reembolsos de cuentas interbancarias, etc. No obstante, se han creado subsistemas específicos para determinados medios de pago, que consisten en un conjunto de procesos automatizados especializados en el tratamiento completo de un solo tipo de operación interbancaria y que son los siguientes:

1. Los cheques y pagarés de cuenta corriente hasta€.
2. Transferencias SEPA²⁸ (Single Euro Payment Area) y transferencias SEPA inmediatas (hasta 900€ para pequeños pagos).
3. Transferencias no SEPA.
4. Adeudos por domiciliación (SEPA básico y B2B).
5. Efectos de Comercio (letras de cambio, recibos y pagarés –descontados o al cobro-).
6. Las domiciliaciones de cobros a cuentas del mismo titular. Esta es una reciente novedad que permite iniciar un cargo sobre una cuenta del mismo titular que el emisor de la domiciliación. Se trata en definitiva de un sistema contrario a una transferencia, que se inicia con la orden de abono sobre la cuenta beneficiaria.

²⁸ Red paneuropea que permite enviar y recibir pagos en euros entre dos bancos de la eurozona. Actualmente SEPA tiene 36 países miembros: 27 de la Unión Europea, 4 países que incluyen la Asociación Europea de Libre Comercio (Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza), 4 microestados con acuerdos monetarios con la UE (Ciudad del Vaticano, San Marino, Mónaco, Andorra) y el Reino Unido.

7. Operaciones diversas. En este subsistema entran todos aquellos que no tienen cabida en el resto de subsistemas específicos.

Cada subsistema determina los requisitos para acoger un medio de pago. En este sistema de compensación la presentación se realiza informáticamente, la inmensa mayoría de los documentos no viajan y son guardados (*truncamiento*) en la oficina receptora del mismo, enviando tan sólo el apunte informático con todos los datos necesarios para su fin, salvo aquellos que superen determinado importe y deban remitirse físicamente. Dado que en la generalidad de los casos se realizará el truncamiento de documentos, ello supone que el banco domiciliatario no podrá observar el documento que ha librado su cliente, y con ello poder comprobar si la firma del mismo corresponde con la de una persona autorizada o no, a disponer de la cuenta de cargo, con los riesgos sobre falsificaciones que ello podría conllevar y sobre cuyas consecuencias se expondrá más adelante.

9.2.1.5. EFECTOS DE LA COMPENSACIÓN BANCARIA

La presentación de los efectos de comercio y demás medios de pago a una Cámara de Compensación o sistema de compensación equivale a su presentación al pago y al propio pago si finalmente éste se ha producido, dejando a salvo los derechos y obligaciones que dimanen de las relaciones entre los bancos y sus clientes.

6.2.2. EL SISTEMA TARGET2-Banco de España

9.2.2.1. CONCEPTO

El **sistema TARGET2-Banco de España**²⁹ es el sistema español del sistema TARGET2. Aunque este sistema está centralizado técnicamente, legalmente está formado por un conjunto de sistemas de diferentes países. Este sistema a supuesto, desde febrero de 2008 la liquidación del anterior Sistema de Liquidación del Banco de España (SLBE).

TARGET2 es el resultado de la evolución del sistema TARGET, un sistema de transferencias de fondos que se gestiona por el SEBC bajo un esquema de los denominados «de pagos brutos con liquidación en tiempo real», a través del cual se liquidarán los pagos derivados de las operaciones de política monetaria y los que ordenen las entidades de crédito participantes, ya sea por cuenta propia o por cuenta de sus clientes mediante transferencias nacionales o transnacionales, bien en favor de otras entidades participantes

²⁹ www.ecb.int/paym/target/html/index.en.html

o bien a favor de los clientes de éstas, liquida también los resultados de sistemas netos multilaterales. Las siglas TARGET corresponden a las iniciales de “*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer*”.

La liquidación se hace en términos brutos y en tiempo real: es decir, la orden de pago se transmite sólo si existen fondos o crédito con garantía en la cuenta del ordenante (términos brutos) y la cuenta del beneficiario será abonada tan pronto como éste reciba la orden de pago, por lo que el crédito y el débito se realizarán en pocos segundos (tiempo real).

.2.2.2. OPERACIONES REALIZABLES POR EL SISTEMA TARGET2

El sistema está disponible para todas las transferencias de pagos en euros entre países de la Unión Europea, incluyendo los países que no participan en la UME. No existe ningún límite superior o inferior en cuanto al importe de los pagos. A través de este sistema se procesan los siguientes tipos de pagos:

a) Las derivadas de los mercados interbancarios de dinero. Con la finalidad de facilitar la liquidación de las operaciones que hayan sido negociadas por las entidades adheridas en los mercados interbancarios de depósito.³⁰

b) Las derivadas de los mercados monetarios y de deuda pública anotada. Se liquidan por este sistema todas las operaciones que hayan sido negociadas por las entidades adheridas en los mercados interbancarios (FRAS), así como las operaciones derivadas del mercado de deuda pública anotada, siendo utilizado también para las intervenciones que en este mercado realice el Banco de España, así como la transmisión de sus certificados.

c) Transferencias Internas. Las entidades adheridas, además de la cuenta de tesorería, pueden tener otras cuentas abiertas en cualquier sucursal del Banco de España. Sobre ellas pueden formular órdenes de transferencia interna con cargo o abono a dicha cuenta de tesorería y contrapartida en otra de sus cuentas corrientes.

³⁰ Este nuevo sistema nace en sustitución del anterior Sistema de Liquidación del Banco de España (SLBE), pero, aprovechando los beneficios del mismo para este tipo de liquidación, se ha creado en febrero de 2008 un nuevo *Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios (SLDI)* encargado del registro y de la liquidación de operaciones del mercado interbancario de depósitos, que se liquidarán a través del Sistema Target2

d) Traspasos automáticos de fondos. Las entidades titulares pueden ordenar traspasos automáticos de fondos entre su cuenta de tesorería y las restantes cuentas corrientes de que fueran titulares en el Banco de España, con el fin de mantener en estas últimas cuentas un determinado saldo al comienzo de operaciones de cada día. Un sistema similar a las denominadas cuentas de barrido que tienen algunos clientes importantes en las entidades bancarias, para centralizar los saldos acreedores o deudores de las distintas cuentas en una única cuenta centralizadora de los fondos.

e) Transferencias interbancarias y liquidación de pagos netos. Las entidades de crédito con cuenta de tesorería pueden también ordenar transferencias de fondos para su abono en la cuenta de tesorería de otra entidad de crédito, para efectuar pagos de alto importe por cuenta de terceros a fin de procurar un cauce adecuado para la liquidación de los pagos derivados de la participación de tales terceros en los mercados financieros mayoristas. También pueden liquidarse los saldos deudores o acreedores derivados de los sistemas netos de compensación (SNCE).

6.2.3. EL SISTEMA SWIFT DE COMUNICACIÓN INTERBANCARIA

La *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT), es una organización, con sede en Ginebra, creada en 1973 por 239 bancos de 15 países. Swift tiene a su cargo la red internacional con un sistema de comunicación de mensajes entre instituciones financieras de todo el mundo (más de 11.000 instituciones financieras de más de 200 países están adheridas), que gozan de una altísima seguridad, integridad y confianza entre las entidades adheridas, que permite que los pagos transfronterizos sean rápidos, fáciles y seguros. Pertenecer a esta red es crucial para que las transacciones financieras internacionales de un país se desarrollen de manera automatizada y sin trabas. A través de este sistema se ha logrado estandarizar el proceso para que se complete en plazos de entre 24 y 48 horas. La alternativa es llevar a cabo estas operaciones de forma manual, lo que puede aumentar los costes y los riesgos

Es utilizada por las entidades financieras para transmitirse mensajes en actos de información o comunicación que requieren de una autenticidad en la misma. Es muy utilizada por ejemplo cuando se realizan transferencias internacionales entre entidades financieras fuera del Euro, pagos de avales, o bien cuando se intercambian información dentro de los procesos de pagos derivados de las compraventas internacionales realizados a través de las

aperturas de Créditos Documentarios o Remesas Documentarias. Todas las cuentas de beneficiarios o emisores que operan en este sistema deben estar identificadas mediante el código IBAN. Las entidades que operan en este sistema se identifican a través de su código Swift, también conocido por BIC (por las siglas en inglés de Código de Identificación Bancaria)³¹.

Esta institución se ha hecho muy popular en el primer trimestre de 2022, tras la decisión histórica de excluir a la práctica totalidad de los Bancos de Rusia de este sistema dentro del paquete de sanciones económicas impuestas por los países occidentales a Rusia tras la invasión militar de Ucrania. Esta decisión ha implicado de facto la imposibilidad de que puedan realizarse transacciones internacionales por parte de las empresas rusas para cobrar o pagar a terceros países en monedas diferentes al rublo.

³¹ Para el intercambio de esta información cuenta con SWIFTNet, una plataforma de mensajería que facilita estas comunicaciones y aloja cuatro servicios: FIN, el servicio de mensajería más antiguo, permite intercambiar mensajes individuales en formatos estándar ampliamente aceptados por toda la comunidad financiera; InterAct permite, además, intercambiar mensajes en formatos privados y es más flexible; FileAct facilita la transferencia de archivos, por ejemplo, el envío de grandes lotes de pagos internacionales; y WebAccess habilita para sus miembros la navegación segura por las páginas web financieras. Para más información se puede consultar en (<https://www.bbva.com/es/que-es-swift-el-sistema-que-facilita-el-movimiento-de-capitales-entre-paises/>)

7. LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS BANCARIOS

7.1. LA EMPRESA ANTE EL R.D.L. 1/2007 DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

7.1.1. LA NOCIÓN DE CONSUMIDOR

La noción de consumidor es, según Santiago Rivero, un concepto utilizado inicialmente por la ciencia económica en el análisis del mercado para significarle, de manera objetiva *como destinatario final de los bienes y servicios ofertados por los sectores productivos*. Algunos sectores contractualistas lo definen como quien *aprovecha el valor en uso y no el valor en cambio de los bienes y servicios prestados por empresarios particulares o por las administraciones públicas, cuando éstas actúan en régimen de derecho privado y los bienes se destinan al uso privado, familiar o doméstico*, con exclusión de la empresa y del profesional, e inclusión del consumidor no contratante, en la línea seguida por la Resolución del Consejo de la CEE de 1975. Sin embargo es mayoritaria la doctrina que apadrina la idea de consumidor como *destinatario final de bienes y servicios para el consumo privado*, a tenor del pronunciamiento de la Carta de Protección de los Consumidores del Consejo de Europa (1973) que califica al consumidor como *persona física o jurídica a la que se le proporcionan bienes y servicios para su uso privado* añadiendo que el consumidor *no debe ser considerado como un simple comprador o un usuario de bienes o servicios para un uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona interesada en aquellos aspectos de la vida en sociedad que pueden afectarle directa o indirectamente como consumidor*. Esta noción abstracta va más allá del acto concreto de consumo, para dar cabida al consumidor en casi todos los problemas y fenómenos sociales, aspectos que podemos relacionar con los derechos fundamentales conocidos como de la "tercera generación", entre los que cabe incluir todos aquellos que influyen en el bienestar y calidad de vida para la consecución del "nivel elevado de protección" que es la aspiración del Acta Única Europea.

La protección de las leyes al consumidor es un imperativo impuesto en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 51 de la Constitución Española cuando dice:

"1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán, sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”.

Esta protección se materializó en nuestra legislación a través de la *Ley 26/1984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios* de ámbito nacional, cuyas modificaciones posteriores, y especialmente, la trasposición de las directivas comunitarias dictadas también en materia de protección de los consumidores y usuarios, que incidían en los aspectos regulados por ella, concluyeron con su reforma y refundición en el *Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*. En Cataluña la legislación en materia de consumidores se desarrolló a través de otra norma en el marco de sus competencias: la Ley 1/1990 de 8 de enero de disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 define al consumidor en su artículo 3 como *“las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”*.

La ley está calificando de consumidor al destinatario final, es decir, a quien no vuelve a reexpedir los bienes adquiridos ni devolverlos al mercado. La protección no alcanza simplemente a los bienes consumibles, sino que se extiende a los no consumibles y a los servicios. Siendo por tanto consumidor las personas físicas cuando actúan en su ámbito particular o familiar, excluyéndose en término general cuando actúa como profesional o empresario individual, debiéndose entonces estudiar cada caso concreto, como se verá en el punto siguiente al estudiar la empresa como consumidor.

7.1.2. LA EMPRESA COMO CONSUMIDOR

La inclusión de la persona jurídica entre los sujetos consumidores por parte de las Leyes de Defensa de Consumidores y Usuarios, queda restringida a la posición de destinatario final de bienes o servicios que adquiera, utilice o disfrute. Por tanto, no podemos afirmar, ni que la empresa es consumidor a efectos de la Ley o que queda excluida, sino que lo será o no en función del servicio o bien o producto que esté contratando, siempre que este no quede incorporado a su proceso productivo.

Por tanto, con este principio de aplicación nuestra Ley se aleja de aquellos principios que abogan por qué las sociedades mercantiles están dotadas de cierta organización y medios de defensa y por tanto alejadas de una situación de contratante débil. Entre otras cosas porque la situación de debilidad contractual no se manifiesta de igual manera por una empresa familiar con dos empleados que una gran multinacional.

Ahora bien, legislaciones especiales sobre consumo, como los que regulan el Crédito al consumo, las Cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores o ventas fuera del establecimiento mercantil excluyen a las personas jurídicas y a las empresas de su ámbito de protección.

7.2. LA DEFENSA DEL CLIENTE BANCARIO

La defensa del cliente de las entidades de crédito ha sido regulada por nuestra legislación hace tiempo con el interés de que sus quejas fueran atendidas por las citadas entidades y en última instancia a través de una institución, el servicio de Reclamaciones del Banco de España, no siendo óbice ninguna de ellas para la interposición de las correspondientes demandas judiciales en ejercicio del derecho a una tutela efectiva de los derechos como proclama nuestra constitución. El Banco de España tiene instituida una página web dirigida a los clientes y usuarios de las entidades de crédito donde pueden obtener respuestas a muchas preguntas relacionadas con el ámbito financiero.³²

7.2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC)

Con la reforma del sistema financiero introducida por la [Ley 44/2002](#) de 22 de noviembre, a través de su [artículo 29](#) se comenzó a exigir, de forma **obligatoria**, junto a las entidades aseguradoras y a las empresas de servicios de inversión el disponer de un departamento o [servicio de atención al cliente](#), también denominado SAC, encargado de atender y resolver las quejas y reclamaciones.

7.2.2. EL DEFENSOR DEL CLIENTE EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Es indudable que una empresa moderna y competitiva persigue situarse en el mercado en base a cierto prestigio instituciones, cuanto más elevado mejor, máxime en un sector en el que el buen hacer y la confianza de la clientela es determinante de la posición frente a los competidores, extremo que se agudiza cada vez más dentro un mercado común bancario, cuya

³² <http://www.bde.es/clientebanca/home.htm>

dimensión y actividad excede del marco tradicional de la actividad y dimensión del mercado interior.

El Defensor del Cliente se nos presenta como una figura de derecho privado que **tiende a canalizar las reclamaciones que se produzcan en el seno de la propia entidad que la ha instituido, creando un clima de confianza entre la empresa y sus clientes; evitando que trasciendan al exterior problemas que pueden afectar a su buena imagen, a la par que sirve de mecanismo de autocontrol del propio funcionamiento de la entidad de crédito**. En este sentido pudiera decirse que puede realizar un importante papel de forma complementaria al del Servicio de Reclamaciones del Banco de España y canalizar la reclamación previa antes de acudir a la instancia administrativa o a los tribunales. La idea original era la de crear un circuito de reclamación previa ante el defensor instituido por la Entidad de Crédito y si el cliente no recibe una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, queda éste en libertad de reproducirla ante el SRBE. No obstante, y en todos los casos el Defensor del Cliente debe acusar recibo por escrito de todas las reclamaciones que se presenten. En la actualidad, de hecho, todas las entidades tienen instituida esta figura, con la finalidad de salvaguardar los derechos de sus clientes y potenciar sus acciones de marketing de imagen ante los mismo.

Su consagración como figura legal llegó a través del [artículo 29](#) de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de reforma del sistema financiero, que confirma la posibilidad (no obligación) de su existencia. Esta existencia es obligatoria darla a conocer a los clientes de la entidad, a través del Tablón Informativo que todas las oficinas bancarias tienen establecido para informar a sus clientes, también es frecuente encontrarlo en su página web, aunque pueden ser localizados todos los Defensores existentes en la [web del Banco de España](#). alguna entidad relevante en España no dispone de este servicio, como Caixabank.

7.2.3. EL SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Su creación se produce en virtud de la facultad conferida al Banco de España por la disposición final de la Orden Ministerial de 3 de marzo de 1987, «sobre liberalización de tipos de interés y comisiones y sobre normas de actuación de las Entidades de Depósito», con la misión primordial de recibir y tramitar las reclamaciones que pudieran formular los clientes de las distintas entidades del Sistema, relativas a actuaciones en dos vertientes diferentes: las que quebranten normas de disciplina financiera, de marcado carácter administrativo; y las de contenido contractual, de interés más específicamente privado, cuya infracción da lugar a que se consideren contravenidas las buenas prácticas y usos bancarios.

La última reforma acaecida en 2011 concede al **Departamento de Conductas de Entidades** la **responsabilidad de asumir las funciones del**

Servicio de Reclamaciones, entre las que destaca la de **resolver las reclamaciones y quejas que presentan los usuarios de las entidades supervisadas por el Banco de España** con la pretensión de obtener la restitución de sus intereses y derechos legalmente reconocidos, como consecuencia de presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros. Los reclamantes pueden ser tanto consumidores como no consumidores.

7.2.3.1. MOTIVOS OBJETO DE RECLAMACION

Pueden ser objeto de reclamación el quebrantamiento de las normas de disciplina bancaria, es decir, del conjunto de normas de obligado cumplimiento para las entidades de crédito, o bien el quebrantamiento de las buenas prácticas y usos bancarios. Estas últimas son las causas más frecuentes de reclamación y se corresponden con aquellas infracciones a los usos mercantiles y bancarios comúnmente aceptados, así como aquellas prácticas, que, sin constituir un uso bancario, son razonablemente exigibles para la llevanza responsable, diligente y respetuosa del negocio bancario.

No se aceptan por parte del Servicio de Reclamaciones aquellas que:

- a) Pretenden un pronunciamiento sobre el carácter abusivo de una determinada cláusula contractual.
- b) Plantean controversias sobre la valoración económica de los daños y perjuicios que eventualmente se hayan podido ocasionar a los usuarios financieros.
- c) No se refieren a operaciones concretas.

7.2.3.2. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA RECLAMACION

El Servicio es utilizable tanto por personas físicas como jurídicas sin necesidad de asistencia jurídica profesional y de acuerdo con el procedimiento establecido legalmente:

- a) Es imprescindible acreditar la reclamación previa y por escrito ante el Defensor del Cliente. Este órgano acusará recibo y en caso de denegación o resolución insatisfactoria para el reclamante, o si hubiera transcurrido dos meses desde la presentación de la reclamación sin que se produzca la resolución, el interesado podrá acudir al Servicio del Banco de España.
- b) El procedimiento ante el Servicio se inicia a instancia de persona interesada mediante escrito en el que se identifique al reclamante, la entidad denunciada

(incluyendo la oficina en la que se produjeron los hechos objeto de reclamación), las cuestiones concretas objeto de la reclamación, indicando la fecha en que fue presentada la reclamación, en su caso, al Defensor de la entidad correspondiente. También debe adjuntar aquellas pruebas que puedan apoyar sus pretensiones.

c) Recibida la reclamación en el Servicio se procede la apertura de expediente, otorgando un término de diez días para subsanar los defectos u omisiones que hubiera detectado.

d) La reclamación se notifica a la Entidad reclamada para que efectúe sus alegaciones y evitar supuestos de indefensión, además de las iniciativas que pueda adoptar el Servicio recabando los datos oportunos.

e) El expediente se finaliza con la emisión de un informe motivado (en un plazo máximo de 90 días si se trata de consumidores y de cuatro meses si se trata de no consumidores), en el que debe indicarse con claridad las conclusiones acerca de si la entidad denunciada ha quebrantado o no normas de disciplina y si se ha ajustado a criterios de buenas prácticas y usos bancarios. Las partes pueden antes de la emisión del mismo llegar a un acuerdo, la denunciada aceptar su culpa o el denunciarse desistir de la reclamación.

f) El informe se notificará a las partes para que hagan el uso que a sus intereses convenga, teniendo en cuenta que se carece de coactividad para la obtención de una satisfacción inmediata por la entidad infractora, salvo el ejercicio de la potestad disciplinaria por el Banco de España. Se remitirá a la autoridad competente (Jurisdicción penal, de control de cambios, disciplina de mercado, consumo, competencia, publicidad, según corresponda) un ejemplar del dictamen como opinión autorizada utilizable en otras esferas. No obstante, el informe motivado que resuelva la reclamación no tiene efectos vinculantes para las partes.

En el curso de su actuación, el Servicio podrá recabar toda clase de información para el debido conocimiento de los expedientes que tramite, a cumplimentar por las entidades sometidas a su competencia y relacionadas con tales expedientes.

7.2.4. LA FUTURA FIGURA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO

Desde marzo de 2022 se ha puesto en marcha en España un Anteproyecto de Ley para aprobar la puesta en marcha de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Este nuevo organismo que se prevé pueda ponerse en marcha en 2023 pretende revolucionar el esquema español de resolución de reclamaciones frente a bancos, firmas de inversión y aseguradoras, entre otras entidades.

Entre sus novedades más importantes destaca que esta figura tendrá el carácter de árbitro y las decisiones de este organismo serán vinculantes para las entidades de crédito siempre que el importe de la controversia sea inferior a 20.000€, además de que podrán también pronunciarse sobre aspectos que actualmente no podían hacerlo los actuales servicios de reclamaciones de los supervisores, como las cláusulas declaradas abusivas o los criptoactivos. Esta institución se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y con las aportaciones que realizarán las entidades de crédito en forma de tasa por cada reclamación efectuada (250€ se prevé por cada reclamación).

8. EL PROCEDIMIENTO BANCARIO EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO

8.1. LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE

8.1.1. LA PRIMERA RELACIÓN

En los primeros contactos entre una empresa y una entidad de crédito, es imprescindible que los profesionales de la banca, especializados en materia de riesgo, obtengan en sus visitas a la empresa y de la lectura de la documentación económica y financiera facilitada por el cliente la información necesaria para llevar a cabo un profuso análisis de:

- a) El proceso productivo.
- b) La estructura de su Balance y cuenta de resultados.
- c) Las ratios económicos y financieros
- d) Las características de sus giros comerciales, como los importes medios de los documentos de cobro, plazos de giros, si estos documentos son o no aceptados, impagados, etc.
- e) La coyuntura del sector.

Es indispensable tener estos conocimientos para llevar a cabo con éxito la entrevista. Por otra parte, el cliente se sentirá más cómodo si el profesional de banca sabe desenvolverse en su propio terreno, con lo que puede conseguirse un diálogo más fluido y comunicativo y, en consecuencia, obtendremos mayor información. Cuando el cliente ha creado su propia empresa suele sentirse orgulloso de su negocio y disfruta hablando de él. Por otra parte, para el ejecutivo de Banca, estas conversaciones con sus clientes, bien en su despacho y todavía más visitando los negocios de aquéllos, son un excelente medio de aprendizaje para obtener esos conocimientos básicos a que antes nos referíamos, necesarios para poder detectar con facilidad los puntos fuertes y débiles de cada empresa, así como las necesidades de la misma.

8.1.2. LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR LA EMPRESA: MERCANTIL, FISCAL, CONTABLE, FINANCIERA, LABORAL Y ECONÓMICA.

Es variada la documentación que el cliente que solicita una operación de activo debe hacer entrega al Banco por petición de éste para facilitar el estudio de la operación y dirigida a informar al Banco de aquellos extremos que demuestren una solvencia y una capacidad para generar los fondos necesarios para devolver, junto con los intereses, las facilidades crediticias recibidas.

8.1.2.1. LA INFORMACIÓN MERCANTIL

Denominaremos información mercantil, a aquella que la legislación mercantil obliga a llevar a los empresarios, siendo de extraordinario interés para el Banco las Cuentas Anuales, que deben realizar todas las sociedades mercantiles, independientemente de su volumen de facturación. A través de ellas se puede obtener un importante nivel de detalle de sus datos patrimoniales. Dependiendo del tamaño de la sociedad este nivel de detalle deberá ser superior o inferior, pero básicamente a través de él se puede conocer la composición de numerosos elementos de su patrimonio:

CONTENIDO DE LAS CUENTAS ANUALES DE INTERÉS PARA EL BANCO

- a) Activos corrientes:
 - a.1) Inmovilizado (inmaterial, material).
 - a.2) Existencias.
 - a.3) Realizable (Salos de clientes, Administraciones públicas, etc).
 - a.4) Tesorería (Salos en bancos, caja).
- b) Activos no corrientes.
- e) Fondos propios (capital social, reservas de ejercicios anteriores, beneficios del ejercicio).
- f) Pasivos corrientes a largo y corto plazo (salos con proveedores. deudas con bancos, deudas con Administraciones Públicas).
- h) Volumen de facturación
- i) Gastos Generales., de personal, financieros y extraordinarios.
- j) Amortizaciones y provisiones.

Todos estos datos proporcionan, sin duda, una valiosa información al banco para poderse hacer una composición de lugar y una fotografía de la situación patrimonial de la sociedad y su evolución con respecto al ejercicio anterior, dado que las Cuentas Anuales deben de recoger la evolución de los dos últimos ejercicios. En cualquier caso, esta información, que debe coincidir con la que la sociedad declara a la Administración Pública a los efectos de liquidar el Impuesto de Sociedades, el I.V.A. u otras liquidaciones, no puede asegurarnos la veracidad de todos los datos en ella expresados. Por ejemplo, puede esconder unos salos en existencias de muy difícil realización y que deberían ser provisionados como pérdidas, o bien salos de clientes que están vencidos desde hace tiempo y que no se esperan cobrar, en definitiva, pueden desvirtuar situaciones que esconden el verdadero valor patrimonial de la sociedad ocultando pérdidas y con ello una solvencia más mermada de la que reflejan sus balances.

Por todo ello los bancos tienen mayor confianza en estos datos cuando han estado auditados por una auditoría independiente, las cuales, en su labor auditora evitarían el reflejo de saldos irreales o que escondan situaciones patrimoniales distintas en los balances, dando una mayor credibilidad y confianza en los datos allí representados. Ahora bien, no todas las empresas están obligadas a realizar una auditoría de sus cuentas anuales, aunque, voluntariamente todas ellas pueden hacerla. No Están obligadas a auditar aquellas sociedades que estén obligadas a formular balance abreviado y que son aquellas una durante dos ejercicios consecutivos cumplan a la fecha de cierre de cada ejercicio al menos dos de las circunstancias siguientes:

- a) Que el valor del activo no supere los 2.850.000 euros.
- b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios sea inferior a 5.700.000 euros.
- c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el año no supere a 50.

8.1.2.2. LA INFORMACIÓN FISCAL

Cuando las sociedades mercantiles no auditan sus cuentas anuales el impuesto de sociedades es también un documento que facilita una información suficiente sobre el balance y cuenta de explotación de una sociedad, aunque comparativamente con las cuentas anuales su nivel de detalle es inferior, además de que ésta última facilita la información de dos años consecutivos.

Las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 303 y 390) contribuyen también a facilitar información sobre la evolución de las ventas de un ejercicio. Como sabemos, hasta julio no se liquida el impuesto de sociedades (Modelo 200) del ejercicio anterior y hasta a partir de abril no se suelen tener las primeras cuentas anuales, por ello, mientras no se obtiene las liquidaciones trimestrales del IVA, facilitan información sobre la evolución de las ventas. De otro lado, el hecho de que dicha liquidación se haya practicado en las fechas previstas legalmente nos pone de manifiesto el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Pública. La liquidación de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 111) también nos señala el grado de cumplimiento de la sociedad con la Hacienda Pública. Las declaraciones de operaciones con terceros (modelo 347) permite ver el grado de concentración de clientes o proveedores al recoger los pagos superiores a 3.000 euros a cualquiera de ellos, aunque este importe incluye los impuestos englobados en las facturas.

8.1.2.3. LA INFORMACIÓN CONTABLE

Las Cuentas Anuales o el Impuesto sobre Sociedades son documentos que sólo se realizan una vez al año, y con varios meses de diferencia sobre el final del ejercicio que reflejan. Por ello, mientras tanto la sociedad que plantea una operación deberá presentar un estado de cuentas (balance y cuenta de explotación) que recoja la evolución del año en curso que permita facilitar una información lo más actualizada posible. Estos datos no tendrán evidentemente un carácter oficial y serán de difícil contraste para la entidad de crédito, y por ello la información que en ella se refleja debe ser analizada con algunas reservas.

8.1.2.4. LA INFORMACIÓN FINANCIERA

La posición de la sociedad con el resto de las entidades de crédito es una información de sumo interés para el Banco, a quién le interesará conocer datos como:

- a) Clasificaciones bancarias para el descuento de efectos.
- b) Líneas de crédito aperturadas y vencimiento de cada una.
- c) Avaes otorgados a su favor.
- d) Préstamos y leasing en vigor, su vencimiento y amortizaciones periódicas.
- e) Garantías prestadas en favor de terceros.

8.1.2.5. LA INFORMACIÓN LABORAL

En el ámbito laboral podría solicitarse, según la entidad y la operación en concreto, algún tipo de certificación conforme se está al corriente de pago de la Seguridad Social.

8.1.2.6. LA INFORMACIÓN ECONÓMICA

Al banco le interesa también tener una información sobre la actividad económica que realiza la empresa. Buena parte de esta información se obtiene a través de las visitas personales que los gestores de firmas del banco realizan a la sociedad, otra deberá ser facilitada por la propia sociedad:

- a) Relación de clientes significativos, nacionales y extranjeros.

- b) Medios de cobro (recibo, letra aceptada o no, pagaré a la orden o no, transferencia, créditos documentarios, etc.) y plazo de financiación a clientes.
- c) Relación de proveedores nacionales y extranjeros más significativos, medios de pago y plazo de financiación.
- d) Volumen de exportaciones e importaciones.
- e) Empresas competidoras más directas.

8.1.3.LA DOCUMENTACIÓN OBTENIDA POR EL BANCO. EL REGISTRO MERCANTIL, LOS INFORMES COMERCIALES, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

Siempre es conveniente contrastar la información facilitada por la sociedad con otros datos obtenidos de fuentes externas a la misma. No significa ello que las empresas pretendan engañar a los bancos cuando solicitan una operación, pero sí podrían en un momento determinado deformar la realidad para obtener unas facilidades crediticias que exponiéndola en su realidad no conseguirían, como por ejemplo conseguir un crédito con bajo el pretexto de financiar una campaña de producción cuando la verdadera razón es amortizar otro crédito vencido de otra entidad que no se lo desea renovar.

11.1.3.1. EL REGISTRO MERCANTIL

La función básica del Registro Mercantil, como el del resto de los registros públicos es la de dar publicidad a los datos en ella registrados y por tanto de él podemos obtener información como son las Cuentas Anuales, los accionistas fundadores de la sociedad, los Administradores que ostentan el cargo en la actualidad, etc. Esta información es en principio fácilmente obtenible del cliente por lo que en un principio parece innecesario la utilización de este medio que además es costoso, pero en algunas ocasiones puede ser de gran ayuda, sobre todo si se está estudiando los datos generales de una sociedad antes de iniciar los contactos comerciales, para estar, de este modo informado sobre su actividad, dimensión, necesidades de financiación, endeudamiento, etc. También puede servir para obtener datos referentes a la identidad de los gestores de la sociedad en caso de tener que dirigirse a ellos judicialmente en el supuesto de reclamaciones de deudas.

11.1.3.2. LOS INFORMES COMERCIALES

Son informes comerciales aquellos informes facilitados por terceras personas sobre nuestro cliente y que pueden versar sobre la puntualidad de sus pagos, el cumplimiento de sus obligaciones financieras, la calidad de sus productos, etc... Esta información se puede obtener, bien a través de

personas o entidades que operan directamente con la sociedad (bancarios, proveedores o clientes) y por tanto conocen su funcionamiento o bien mediante sociedades profesionalmente dedicadas a la obtención de información sobre empresas o profesionales (agencias de informes comerciales). La competencia también puede ser una buena fuente de información.

11.1.3.3. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Numerosas agencias, muchas de ellas, de las que facilitan informes generales de empresas, se dedican a obtener certificaciones y notas informativas de los Registro Públicos. El más usado por las Entidades de Crédito es el servicio de notas simples informativas del Registro de la Propiedad, con el fin de obtener información sobre el estado de cargas de unas fincas, o sobre la titularidad de la misma, cuando se haya manifestado pertenecer a la empresa cliente, o bien a algún socio o tercero que esté afianzando a la empresa frente al Banco.

Esta información podría poner de manifiesto la existencia de hipotecas no manifestadas por el cliente, que mermarían seriamente su solvencia, o bien de embargos por créditos no pagados lo que significaría que ha contraído deudas con otros bancos o empresas que no ha pagado y por las que ha sido demandado judicialmente, embargando sus bienes cautelarmente.

11.1.3.4. LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE BASES DE DATOS EXTRABANCARIAS

No obstante, toda la información que puede obtener el Banco de su propio cliente, o a través de informes de terceras personas (proveedores, clientes, bancos, agencias de informes, etc.) las entidades de crédito disponen, adicionalmente, de una fuente de información que permitirá el contraste de buena parte de los datos informados, estas fuentes son las bases de datos informáticas a las que las Entidades de Crédito tienen acceso.

Estas bases de datos podríamos dividir las en dos grupos:

a) Internas: Son aquellas creadas por la propia entidad y donde se recogen multitud de datos de un cliente o sus accionistas o garantes para su exclusiva información o la información del resto de entidades del mismo grupo financiero. Imaginemos un cliente que solicita un préstamo en una oficina del BBVA para comprarse un coche y en las bases de datos de la entidad aparece que debe las tres últimas cuotas de un préstamo en otra oficina de la misma entidad.

b) Externas: Son aquellas en que, como un servicio gratuito o oneroso se facilita información sobre el cumplimiento de las obligaciones de pago de un cliente u otros sucesos importantes que puedan afectar a su solvencia (suspensión de pagos de un cliente, fianzas prestadas a favor de terceros, demandas judiciales presentadas, etc.).

Son las bases de datos externas las que ahora nos interesan y sobre las que vamos a seguir trabajando a continuación, evitando abordar aquellos aspectos de los que ya se hubiera tratado en temas anteriores.

11.1.3.4.1. El Registro de Aceptaciones Impagadas

El Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I) es un servicio para uso de los bancos y con carácter confidencial que diariamente publica el Centro de Cooperación Interbancaria, donde se ha venido recogiendo las letras aceptadas o pagarés a la orden que han resultado impagados, cuyos datos son suministrados por los bancos de cada provincia con el siguiente detalle: Nombre del aceptante y del librador, importe, domicilio de pago y si ha sido o no protestado.

El pago de un efecto aparecido en el R.A.I. no supone la baja inmediata de la base de datos, sino que dicho suceso sigue apareciendo, pero con el indicativo de *pagado*. Deberán transcurrir seis años para que dicho evento acabe desapareciendo.

La aparición de una empresa en esta base de datos puede afectarle en su relación con las entidades de crédito, y sobre todo con nuevas entidades con las que pretenda aperturar relaciones. Ello no quiere decir, que la aparición de un empresario en el R.A.I. suponga de inmediato el rechazo de todas las entidades de crédito a trabajar con él, sino que normalmente se deberá tener en cuenta diversos factores como, antigüedad de los impagados, número de impagados, si éstos han sido pagados, importe de los mismos en relación con su volumen de facturación, fechas en que se han producido (no es lo mismo en marzo que en agosto cuando generalmente los responsables de administración hacen vacaciones).

Por todo ello se ha de concluir diciendo que no se mide de igual manera por las entidades de crédito a una empresa que ocasionalmente ha aparecido en el RAI que aquella que figura habitualmente.

Esta base de datos suele ser consultada también para examinar a los librados de los efectos que la empresa cliente del banco pueda ceder a éste al descuento.

Como se indicó en el capítulo anterior esta base de datos ha sido declarada recientemente ilegal por el Tribunal de Defensa de la Competencia, habiendo recurrido las entidades de crédito la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De este modo el fichero continuará en vigor, aunque sólo se informará a él sobre personas jurídicas y hasta que exista una resolución judicial firme sobre su futuro.

11.1.3.4.2. LA BASE DE DATOS DE ASNEF

La Asociación Nacional de Entidades de Financiación (ASNEF) a través de su servicio EQUIFAX recopila información sobre situaciones de irregularidad de una persona física o una empresa en el cumplimiento de las obligaciones crediticias con las entidades adheridas a dicho servicio.

La aparición en una base de datos de esta naturaleza si que supone un mayor inconveniente en pro de concluir una relación comercial nueva con una entidad de Crédito, por lo que la aparición en estas bases debe ser solventada lo más rápidamente posible de querer evitar los efectos perjudiciales que en un medio plazo pueden producir.

11.1.3.4.3. EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España, dispone de un servicio que se ocupa de recopilar la información que las entidades de crédito le facilitan sobre operaciones crediticias formalizadas como titular o garante, y después de acumularlas por DNI, revierte de nuevo esta información a las entidades de crédito, informando de los riesgos directos o indirectos que sus clientes tienen con el total de las entidades de crédito.

La Central de Información de Riesgos fue creada, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley de Nacionalización y Reorganización del Banco de España de 1962, con el objeto de elaborar, con los datos recibidos de las entidades bancarias, la estadística general del desarrollo crediticio de España y notificar a las entidades crediticias aquellos casos de prestatarios que pudieran representar un riesgo excepcional. Su marco legal actual está establecido básicamente en la [circular 3/1995 del Banco de España](#) y el [Capítulo VI de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero](#) que intenta conjugar los derechos de los sujetos declarados, como es el derecho a la privacidad de sus datos derivados de las relaciones con entidades de crédito y los derechos de estas entidades a tener una adecuada y certera información de aquellas personas con las que mantienen riesgos en general o de quienes solicitan riesgos a una entidad de crédito, en salvaguarda del interés general que el buen funcionamiento del sistema financiero supone para la estabilidad de cualquier economía.

La Central de Información de Riesgos se constituye como un servicio público, cuya administración y gestión corresponde al Banco de España, que

tiene por finalidad recabar de las entidades declarantes datos e informaciones sobre los riesgos de crédito, para facilitar a las mismas los datos necesarios para el ejercicio de su actividad.

Están obligadas a informar a este servicio el Banco de España, las entidades de crédito españolas, las sucursales en España de las Entidades de crédito extranjeras, los Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, en Cajas de Ahorro y en Cooperativas de crédito, las sociedades de garantía recíproca y de refianzamiento, así como aquellas entidades que determine el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta del Banco de España.

Como regla general se debe declarar sobre los titulares y las operaciones que supongan directa o indirectamente, riesgos de crédito (préstamos, créditos, descuento comercial, leasing, avales, etc), y siempre que superen los 1.000 € para los riesgos directos (en los que son titulares) y para los indirectos (en los que los sujetos sobre los que se informan son garantes o avalistas de terceros y por tanto con potenciales responsabilidades de pago si no lo hacen los titulares); así como las características de dichos titulares y riesgos, incluyendo, en particular, las que reflejen una situación de incumplimiento (durante más de 90 días desde el vencimiento de la deuda) o que pongan de manifiesto una situación en la cual la entidad estuviera obligada a dotar una provisión específica en cobertura de riesgo de crédito (situación de morosidad), según lo previsto en las normas de contabilidad que le sean de aplicación. Los datos informados deben corresponder al último día hábil del mes inmediatamente anterior al que se informa.

Las entidades declarantes pueden consultar estos datos (que se facilitaran por el Servicio de forma agregada) siempre que así lo autorice el cliente o cuando se trate de la solicitud de una operación de crédito cuando lo haya autorizado en la citada solicitud. También los titulares pueden solicitar también la información que contiene el servicio sobre él, pudiendo exigir a las entidades declarantes que hubieran facilitado datos incorrectos su rectificación.

8.2. EL ANÁLISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL CLIENTE

Una vez obtenida toda la información necesaria por parte de la entidad de crédito se da comienzo a la confección del expediente del cliente en el cual se van a incorporar estructuradamente los datos obtenidos con el correspondiente análisis y valoraciones de los mismos, dado que, en muchas ocasiones, la persona que ha recopilado la información y la que ha de resolver la operación planteada por el cliente no es la misma persona.

La entidad de crédito deseará conocer, no solo los detalles de las diferentes partidas que componen los estados financieros, sino también las variaciones significativas existentes entre las partidas entre un ejercicio y otro si no existe una razón evidente para ello.

El análisis de la cuenta de resultados es posiblemente uno de los más importantes, dado a través de ellas se deberá deducir una clara capacidad de pago de las financiaciones existentes y de las nuevas financiaciones a las que desee optar la empresa.

Buena parte de estos análisis se realizan a través de la interpretación de los denominados ratios financieros y económicos que deben permitir de un lado valorar la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones de pago futuras y de otro lado valorar también la rentabilidad y productividad de la empresa.

8.3. LA SOLVENCIA PATRIMONIAL DEL CLIENTE

Cuando las entidades de crédito, en el análisis de un cliente, hacen referencia a su solvencia no se están refiriendo tanto a la solvencia técnica (Fondos propios), como a aquel conjunto de activos que pudieran tener un valor de realización deducidas sus obligaciones, para el caso de incumplimiento de las obligaciones de reembolso de los créditos otorgados. En cualquier caso, no se tiene en cuenta el valor de la empresa en funcionamiento.

Aunque en principio todos los bienes y derechos que puedan componer el activo de la sociedad podrían tener un valor de realización, bien es cierto, que en casos de ser perseguidos por sus acreedores serán de difícil localización para poder realizar su embargo y aunque en principio puedan tener un importante valor para la sociedad no es valorado de igual manera por las entidades de Crédito. Esta apreciación no es aplicable de igual manera a maquinaria pesada o vehículos, en primer lugar, por la dificultad del transporte y ocultación de la primera y por su localización en registros públicos de la segunda.

En cualquier caso la mejor muestra de solvencia para cualquier entidad de crédito es la de un balance saneado de acreedores bancarios y un activo con inmuebles de propiedad libre de cargas hipotecarias, aunque no todos los inmuebles pueden representar el mismo valor, dado que una compleja instalación técnica de carácter químico, difícilmente puede tener un uso para terceras personas que no sean del sector, y por tanto el coste de adquisición no sería ni de cerca su valor de realización en una hipotética

subasta. No sería así en el supuesto de una nave industrial o un local comercial, debido a su uso polivalente.

Cuando estas garantías no son aportadas por la sociedad y su solvencia es en general pequeña, la entidad de crédito no otorgará facilidades crediticias mientras algún garante (socio o no) afiance la operación mediante su garantía personal solidaria. Esta situación es frecuente en el caso de las pequeñas sociedades con un mínimo capital y sin inmuebles en propiedad, por escasa que sea la cuantía del crédito solicitado o empresas de reciente constitución. De todas formas, no hemos de caer en el error de pensar que la solvencia patrimonial, y sobre todo inmobiliaria es el elemento determinante y exclusivo que tiene en cuenta la entidad de crédito a la hora de resolver las peticiones de operaciones de crédito. El primer factor que analizará será la evolución histórica de la sociedad y su proyección de futuro, es decir, la capacidad necesaria para generar los fondos que le permitan rembolsar el crédito, de modo que una gran solvencia del socio garante solidario, ante una sociedad que genera constantemente pérdidas no motivará en absoluto el interés de la entidad de crédito por otorgar el crédito en cuestión.

8.4. EL ANALISIS DEL DESTINO Y SU RELACIÓN CON EL IMPORTE Y EL PLAZO

Cuando una entidad financiera estudia la concesión de una operación de crédito o préstamo a un cliente, además de prestar un importante interés a la información económico-financiera de la sociedad tiene en cuenta tres elementos de la operación que ofrecen también una indudable importancia: *el destino, el importe y el plazo.*

8.4.1. EL DESTINO DEL CRÉDITO

La entidad financiera no valora de igual medida que el destino del préstamo o crédito solicitado sea destinado a la refinanciación de una deuda con otra entidad, con su propia entidad, a financiar una campaña de producción, o a la adquisición de inmovilizado, bien para reponer el obsoleto, bien para incrementar la capacidad de producción

La razón aparentemente es obvia, a ninguna entidad de crédito le interesará refinanciar un préstamo o crédito otorgado por otra, cuando el cliente o bien no está atendiendo puntualmente sus amortizaciones o le ha sido denegada la renovación del crédito, dado que el cliente ya está poniendo de manifiesto sus dificultades financieras de forma fehaciente. Pero, dado que ello es conocido por las empresas, cuando necesitan de créditos nuevos para esta finalidad, salvo afrontarlo con la aportación de nuevas garantías suficientes

a juicio del banco, suelen ocultarla bajo el pretexto de cualquier otra, siendo obligación del banco descubrir la verdadera intención del cliente.

Por otro lado, las operaciones encaminadas a la financiación de campañas de producción derivadas del crecimiento de las ventas, o a la adquisición de nuevo inmovilizado suelen ser las operaciones más deseadas por las entidades por suponer, en principio una mayor seguridad de su reembolso, si del resto del estudio de los datos de la sociedad no se ha desprendido información desfavorable.

8.4.2. EL IMPORTE DE LA OPERACIÓN

El importe de la operación es un factor importante atendiendo a su relación con tres elementos importantes:

a) Grado de autofinanciación. En aquellas operaciones que suponen la inversión en adquisición de bienes de inmovilizado las entidades de crédito tienen presente el importe de la inversión que es autofinanciado por la empresa, donde se suelen exigir normalmente autofinanciación por un 20% o 30%. Todo ello no quiere decir que no se financien por parte de los bancos el 100% de las inversiones propuestas, sino que, contra menor solvencia de la sociedad, o bien se prestan mayores garantías o mayor autofinanciación de las mismas.

b) Garantías prestadas. Cuando los importes son muy elevados con relación a la solvencia del prestatario la entidad suele exigir garantías adicionales (reales o personales) que supongan una confianza en la recuperación del crédito.

c) Cuota de banquero de la entidad de crédito. Un elemento que tienen muy presente las entidades de crédito, sobre todo cuando financian el circulante de una empresa es procurar no ser el único banquero de la empresa sobre el que se sustenta el 100% de sus necesidades financieras. Con ello se pretende evitar una importante concentración de riesgos con el importante quebranto que se produciría en el supuesto de insolvencia del cliente. Por otro lado, en el supuesto de que el banco deseara finalizar sus relaciones comerciales, no renovando su confianza y con ello las facilidades crediticias, podría suponer una situación de bloqueo para la sociedad que podría abocarla a un concurso, por lo que no beneficia ni a la empresa ni al banco.

8.4.3. EL PLAZO DE LA OPERACIÓN

No siempre coinciden los plazos deseados por la empresa en su financiación, que suelen ser normalmente los más largos posibles, con los deseados por las entidades de crédito, que suelen ser más cortos, por el riesgo que el imprevisible futuro de la empresa puede tener a demasiado largo plazo, por ello las operaciones de financiación de inmovilizado material se suelen realizar entre 3 y 5 años y las de inmuebles (locales comerciales y naves industriales) entre 8 y 12 años. Excepcionalmente podría llegarse a 15 o 20 años para alguna tipología de inmuebles. La inseguridad de los largos plazos suele acompañarse normalmente con la aportación de garantías hipotecarias.

Cuando se accede a financiación a través de líneas de financiación oficial, como pueden ser las líneas ICO, los plazos de amortización máximos y de definición de carencias máximas están estipulados por los convenios firmados entre el Instituto de Crédito Oficial y las entidades de crédito colaboradoras. Que pueden se elevan en el caso de los bienes muebles hasta los 7 años para su amortización si se accede a dos años de carencia inicial en la financiación.

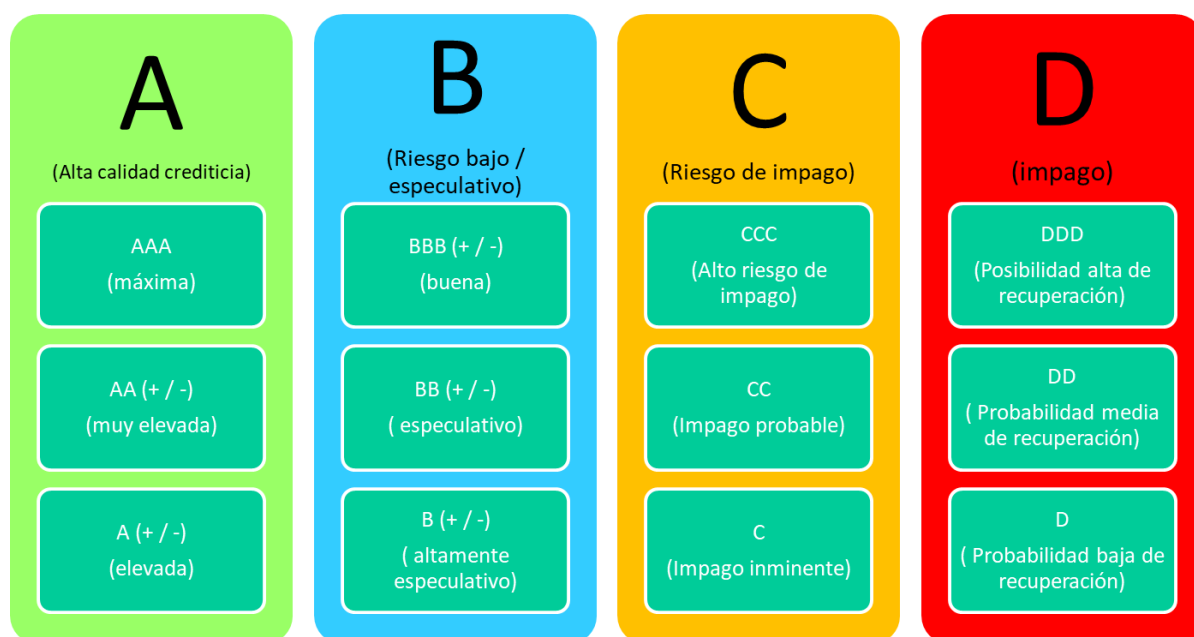
9. LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS: EL SCORING Y EL RATING.

Las entidades de crédito tienen la obligación de evaluar la probabilidad de impago en cada nueva operación crediticia que concede a sus clientes. Es lo que se denomina financieramente la PD (Probability of Default). Para poder realizar este cálculo es primordial haber realizado previamente una calificación de la calidad crediticia de todo cliente (rating).

9.1. EL RATING

El Rating es la valoración de una empresa o emisión de un activo que permite saber la capacidad de una empresa para pagar en el futuro sus obligaciones. Se trata de una puntuación objetiva, basada en indicadores financieros, y otros indicadores cuantitativos y cualitativos de los que se dispone.

El rating es muy utilizado no solo por parte de las entidades de crédito, sino también por las empresas de informes o aseguradoras de crédito. A través de esta información los bancos, pero también otras empresas pueden adoptar decisiones de riesgos o estratégicas. A través del rating no solo se analiza el pasado o el presente, sino que también se analiza el futuro con modelos matemáticos sobre predicciones.



Cada entidad de crédito puede realizar su calificaciones crediticias con los modelos que estime convenientes, podría ser por ejemplo calificando numéricamente los niveles de calidad crediticia, sin embargo (utilizado sobre todo para calificar a particulares o pequeños negocios), la forma más tradicional de calificar el rating para empresa se establece en base a una escala que va desde la calidad crediticia máxima (AAA) pasando por la calidad intermedia (BBB) hasta llegar a la calidad crediticia mínima (CCC), aunque por ejemplo, en España BBVA lo utiliza para todo tipo de empresas, Caixabank solo lo utiliza para empresas de gran dimensión, reservando a pymes un sistema basado en numeración que va del 1 al 10.

Cuanto más baja es la calidad crediticia, se exige un tipo de interés mayor para compensar el riesgo que asume el inversor.

Para el cálculo del rating, cada entidad de crédito utiliza su propia metodología, aunque los elementos que se suelen tener en consideración para su cálculo suelen ser los siguientes:

- **Datos financieros:** Rentabilidad, liquidez, nivel de endeudamiento, solvencia, evolución financiera.
- **Datos operativos o comportamentales:** Detalles sobre su endeudamiento (comportamiento y composición), cumplimiento en sus compromisos de pago, etc.
- **Datos cualitativos:** antigüedad y tamaño de la empresa, sector, concentración de clientes y proveedores, tamaño de sus mercados, socios, internacionalización, riesgo país, tipología de clientes, etc.

Aunque haya una gran similitud en su contenido, no hemos de confundir la labor realizada por las entidades de crédito o de calificación de riesgos con las denominadas **agencias de calificación**, de las que en España no existe ninguna. Se trata de agencias como Fitch, Moody's, Standard & Poor's o DBRS Morningstar (todas norteamericanas, las tres primeras estadounidenses y la última canadiense). Su función principal es dar una valoración del riesgo de crédito de una compañía o producto financiero a través de una serie de calificaciones (o 'ratings') similares a las vistas anteriormente, pero con la diferencia de que estas evaluaciones son utilizadas normalmente en los mercados de capitales como referencia a la hora de tomar decisiones de inversión. Sus calificaciones no se limitan solo a empresas, sino que se extienden a Organismos y entidades públicas como ayuntamientos, Comunidades Regionales o Estados, muy importantes para calificar la calidad de la deuda pública que puedan emitir. También califican productos o vehículos de inversión colectiva. Para realizar sus calificaciones

las propias entidades calificadas proporcionan sus datos a las agencias a las que solicitan su servicio. El análisis es realizado de acuerdo con su propia metodología de asignación de 'rating', sus fundamentales y comportamiento en caso de que se dieran determinados escenarios de estrés. Las decisiones de estas agencias tienen una elevada repercusión. Por ejemplo, un deterioro en el grado de calificación puede encarecer dramáticamente la financiación de una compañía o de un país o, incluso, impedir su acceso al mercado para obtener financiación.

9.2. EL SCORING

El scoring es un proceso informatizado, basado en unos algoritmos matemáticos y en el uso de las estadísticas que son capaces de determinar nuestra capacidad de pago y que, por tanto, determinan la conveniencia o no de conceder una determinada operación de financiación y que ayuda a la toma de decisiones crediticias. Es decir, una suerte de sistema de inteligencia artificial que busca, en la medida de lo posible, eliminar el sesgo humano y homogeneizar las respuestas a las solicitudes de financiación.

En algunas entidades los scoring son meramente informativos, y sirven de prueba de contraste con respecto a la decisión humana. En otras pueden condicionar dicha decisión en determinados casos, y en muchas otras el scoring es decisivo, salvo intervención de un superior con atribuciones al gestor que alimenta el scoring. Este proceso se suele utilizar para decidir financiaciones a particulares y pequeños negocios o pequeñas empresas. No es habitual que se utilice para empresas de tamaño mediano o grande, donde la labor del analista es mucho más protagonista.

A través del scoring se pretende estandarizar respuestas, asegurarse de que se cumple fielmente con los protocolos y principios de riesgos, procesar amplios volúmenes de crédito de un modo ágil, facilitando la respuesta instantánea o cuasinstantánea una vez se suministran todos los datos.

Se suele afirmar que un buen scoring mejora las tasas de morosidad frente a las decisiones humanas. De hecho, la normativa contable premia aquellos riesgos concedidos bajo este modelo frente al tradicional del analista o el comité.

Un scoring procesa aquella información para la cual haya sido programado. En líneas generales, es la misma información que usaría un buen analista de riesgos, ya que ellos son los que marcan las líneas a los programadores al respecto. Pero cada entidad podría hacer más hincapié en unos elementos o en otros, por lo que no todas las entidades tienen el mismo modelo matemático para calcular sus scorings.

En un proceso de Scoring se puede distinguir dos grandes bloques de información:

- a) **Calculado en base a la información interna.** Por tanto, no precisa la aportación de documentación por parte del cliente, y,
- b) **Calculado con información adicional facilitada por el cliente,** por lo cual es necesaria que éste la aporte a la hora de tramitar la operación.

Cuando la valoración se realiza a través de la información interna de que dispone la entidad de crédito, es común que se analicen, entre otros los siguientes datos:

- a) Datos personales del cliente: edad, profesión, domicilio, estado civil, hijos, vinculaciones con otros clientes, etc.
- b) Datos laborales: Profesión, situación laboral, ingresos, antigüedad, etc.
- c) Vinculaciones financieras con los clientes: saldos, puntuales y medios, tipos de productos contratados (plazos, fondos, planes de pensiones, etc.), nominas o ingresos domiciliados, etc.
- d) Historial crediticio interno: préstamos en vigor y cancelados, desenvolvimiento de los mismos (cancelaciones anticipadas, retrasos, finalidades, etc.).
- e) Declaraciones de bienes de préstamos anteriores, patrimonio conocido, etc.
- f) Información de ficheros externos: listas de morosos, CIRBE, etc.

Cuando se trata de clientes nuevos o no se disponga de suficiente información en los Sistemas de la entidad se hace necesario aportar la documentación que contraste los datos analizados, como ingresos, solvencia, documentación que justifique su aparición en listas de morosos, etc.

En ocasiones estos scorings se realizan sin existir una petición expresa de financiación por parte de un cliente. Tienen por finalidad calcular importes preconcedidos de forma automática a clientes a los que posteriormente se les informa de estas facilidades crediticias para que puedan hacer uso de ellas sin tener que justificar el destino o aportar información. A este tipo de scoring se le denomina **scoring proactivo**.

10. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALS³³.

La normativa básica en materia de blanqueo de capitales está contemplada en la *Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo*, desarrollada por su Reglamento aprobado por el *R.D. 304/2014 de 5 de mayo*. Con esta normativa se introducen una serie de medidas tendentes a evitar el blanqueo de capitales, que es el mecanismo usado por los delincuentes para disimular el origen ilícito de su patrimonio, introduciéndolo en la circulación legal del dinero. Con el blanqueo se pretende que el dinero conseguido de forma ilícita tenga una apariencia legal³⁴.

10.1. CONCEPTO Y SUJETOS OBLIGADOS

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son temas que han preocupado extraordinariamente a nuestras autoridades a todos los niveles, especialmente a partir de los años 80, que aparece ligado al mundo del tráfico de drogas.

A través del blanqueo de capitales, los delincuentes diseñan procedimientos que tienen por finalidad ocultar el origen ilícito de los fondos blanqueados finalmente en cuentas en entidades de crédito. En muchas ocasiones, a la finalidad de ocultar el origen se une la de ocultar la identidad de los auténticos propietarios de los fondos y de las actividades ilícitas que los han originado.

Están obligados por esta normativa todas las **entidades de créditos** y de **seguros**, así como las dedicadas a **servicios de inversión**, empresas del **sector inmobiliario**, **de los juegos de azar**, **comercializadoras de arte, o joyas, etc.**, y **los profesionales que suelen trabajar para ellas, como notarios, Registradores, abogados, procuradores, asesores fiscales, auditores, etc.**. También están sujetos todos **los empleados** que trabajan bajo régimen laboral para ellas.

³³ Se puede ampliar información en <https://www.sepblac.es/es/>, web del servicio ejecutivo de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

³⁴ Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Qué dice la ley? Fernando Tablado. 2020. 24/03/2020. <https://protecciondatos-lopd.com/empresas/prevencion-blanqueo-capitales/>

10.2. OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA LEY

La normativa de blanqueo de capitales impone a los sujetos que intervienen y que están obligados a su cumplimiento una serie de medidas que se clasifican en tres tipos:

10.2.1. DILIGENCIA DEBIDA

Los sujetos obligados deberían tener en cuenta una serie de medidas tendentes a la identificación y conocimiento de las personas físicas o jurídicas participantes en las operaciones.

Medidas normales: Son aquellas medidas tendentes a identificar los intervinientes en las operaciones, **los titulares reales**. Ello se debe realizar **antes de iniciar la operación o negocio**. También deben tener **información y un seguimiento del propósito o finalidad de los negocios** llevados a cabo.

Medidas simplificadas respecto de clientes o de productos u operaciones concretas que conlleven un riesgo reducido de blanqueo.

Medidas reforzadas relacionadas con el negocio y operaciones no presenciales, corresponsalía bancaria transfronteriza, personas con responsabilidad pública, y productos y operaciones propias del anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos.

10.2.2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Los sujetos obligados deben realizar un **examen de cualquier actividad compleja**, independientemente de su cuantía, extraña o incluso sin un fin económico, **que pueda ser constitutiva de fraude**.

Deberán también comunicar al SEPBLAC cualquier actividad u operación sobre el que **exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo**.

Tienen expresamente prohibida la ejecución del hecho u operación anterior, salvo que fuera imposible no realizarla, pero deben de comunicarlo inmediatamente al SEPBLAC.

Al margen de la obligación de información basada en indicios, los sujetos obligados también deberán informar al SEPBLAC de forma

mensual toda una serie de operaciones, entre las que podemos destacar las siguientes:

- 1) **Las operaciones en moneda metálica**, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador **librados por entidades de crédito por importe superior a 30.000 €**.
- 2) **Los envíos de dinero o movimientos de dinero en efectivo**, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos **al portador, por importe superior a 1.500 €**.
- 3) **Operaciones efectuadas** por o con personas físicas o jurídicas residentes **en determinados países** fijados por la Ley (paraísos fiscales), incluidas transferencias de fondos con origen o destino a esos países, siempre que sean de **importe superior a 30.000€** o su equivalente en moneda extranjera.

10.2.3. CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN

La legislación obliga a la conservación durante al menos **10 años** de la documentación acreditativa de todos estos movimientos, lo que supera las obligaciones mercantiles (6 años) y fiscales (4 años). El plazo de 10 años coincide con el de prescripción de los delitos de blanqueo de capitales. Transcurrido este plazo se deberán destruir.

10.3. CONDUCTAS DELICTIVAS

Según la Ley de Blanqueo de Capitales se consideran conductas delictivas las siguientes:

- La transferencia de bienes/dinero sabiendo que provienen de actividades ilícitas.
- Encubrir u ocultar la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes que provienen de una actividad ilegal.
- Adquirir o utilizar bienes que provienen de una actividad delictiva.
- Participar de alguna manera en las actividades anteriores, incluso aconsejando o asesorando para realizarlas.

